

○○지사 직원 고충 조사 보고서

2021. 12.

순 서

1. 조사 개요	1
① 조사 경위	1
② 공술랭 고충상담 현황	1
③ 감사실 조사 개요	2
2. 조사 결과 및 행위별 위반 여부	3
① 前△△센터 B의 행위	3
② △△센터 A, C의 행위	21
③ 前○○지사 J, D의 행위	24
④ 기타 사실관계 확인내용	34
3. 조치할 사항	35

- 붙임 : 1. 책임 양정 검토 1부
 2. 직장 내 괴롭힘 판단기준 1부
 3. 무사안일의 판단기준 1부
 4. 관련 법령 및 규정 1부

1. 조사 개요

① 조사 경위

- □□팀이 공술랭*을 위해 ○○지사와 △△센터를 방문하여 직원들의 고충을 청취(2021.9.10.~9.24.)하는 과정에서 일부 직원의 업무태만, 직원 관리·감독 태만 등 문제가 제기되었으며,
 - □□팀에서 해당 사건의 조사를 감사실로 의뢰(2021.9.28.)함에 사실 관계 확인 및 규정위반 여부 등에 대하여 조사를 실시
- * 공술랭: □□팀이 조직문화 개선방안의 일환으로 직원과 함께 식사자리를 가지며 고충을 청취하고 공감함으로써 고충처리자의 역할을 수행하기 위한 직원소통 프로그램(맛집을 의미하는 미술랭과 공감의 합성어)

② 공술랭 고충상담 현황

<△△센터>

- 상담인 : A(일반직, 5급)
- 상대방 : B(일반직, 4급), C(일반직, 7급), D(일반직, 1급)
- 상담일 : 2021.09.10~2021.09.24.
- 상담내용
 - A는 2021.06.28.부터 2021.09.24.까지 ○○지사 △△센터에 근무하는 동안 B의 험담과 허위사실 유포, 집단적 따돌림 행위 등으로 고충을 겪고 있다고 토로
 - 또한, 하급자인 C의 불손한 언행과 업무지시 불이행 등으로 고충을 겪고 있다고 토로

<○○지사>

- 상담인 : E(일반직, 5급), F(일반직, 6급), G(일반직, 6급), H(일반직, 6급), I(일반직, 6급)
- 상대방 : J(일반직, 3급), D(일반직, 1급)
- 상담일 : 2021.09.16.~2021.09.24.

○ 상담내용

- E, F, G, H, I는 2020.07.27.부터 2021.09.24.까지 ○○지사에서 근무하는 동안 J의 근무시간 중 주식 몰두, 스마트폰¹⁾ 미접속, 전화 당겨받지 않기, 악성민원 발생 시 비협조 등으로 고충을 겪고 있다고 토로
- 또한, D의 부적정한 업무분장 및 인력관리 소홀, 문제해결능력 부족, 업무태만 직원에 대한 방관 등으로 업무상 고충을 겪고 있다고 토로

③ 감사실 조사 개요

○ 조사대상 : △△센터 3명, ○○지사 7명

<△△센터>

- (상담인) A('15.05.18. 입사, 5급, '21.06.28.~)
- (상대방) B('08.02.18. 입사, 4급, '21.01.01.~'21.10.31.), C('18.02.19. 입사, 7급, '21.06.28.~)

<○○지사>

- (상담인) E('09.01.14. 입사, 5급, '19.07.01.~), H('18.08.13.입사, 6급, '18.08.27.~), F('19.04.15. 입사, 6급, '19.04.29.~), G('19.04.25. 입사, 6급, '19.04.29.~), I('20.07.13. 입사, 6급, '20.07.27.~)
- (상대방) D('98.01.01. 입사, 1급, '21.01.01.~'21.10.05.), J('04.03.22. 입사, 3급, '20.07.27.~'21.10.31.)

○ 조사기간 : 2021.09.29.~2021.11.08.

○ 조사방법 : 당사자 문답 및 진술서 징구, 참고인 확인서 징구

- (△△센터) 고충상담인이 2021.09.10., 2021.09.24. □□팀에 진술하고, 2021.10.04. 감사실에 제출한 진술서 내용을 공제회 「직장 내 괴롭힘 예방 및 대응지침」 등²⁾에 따라 행위유형별로 분류하여 조사

1) ○○센터·지사 간 호전환, 콜백서비스 관리 등 원활한 전화민원 응대를 위해 도입된 전화통신시스템
2) <붙임2> '직장 내 괴롭힘의 판단 기준' 참조

- (○○지사) 고충상담인들이 2021.09.16. □□팀에 진술하고, 감사실 조사과정에서 나타난 행위 유형별로 공제회 제규정 및 지침과 감사원의 「적극행정 분위기 조성을 위한 무사안일 감사백서 (2010)」 등을 참고³⁾하여 조사
- 그 밖에 조사과정에서 발견된 위법·부당한 사항은 별도로 분류하여 조사결과에 반영

○ 조사인원 : 감사실 3명, □□팀 2명

○ 중점 점검사항

- (△△센터) B의 험담 및 집단적 따돌림, 지나친 권위적 행위, C의 상급자에 대한 불손한 언행과 업무지시 불응, 업무분장의 적정성 등
- (○○지사) J의 근무시간 중 주식 몰두, 스마트폰 지연 접속으로 인한 전화민원업무 태만, D의 규정 위반 직원에 대한 지도·감독 태만, 지사 운영상 문제점에 대한 부적절한 조치 등

2. 조사 결과 및 행위별 위반 여부

① 前△△센터 B의 행위

○상담인: A ○상대방: B ○참고인: F, H, E 등 6명

가. 직장 내 괴롭힘 행위

① 다른 직원들 앞에서 험담하는 등 명예를 훼손하는 행위

A의 주장	B 인정여부	감사실 확인결과
① 2021.7.14. B는 H에게 전화를 걸어 A가 ○○지사에서 2021년1월~6월 담당했던 업무내용 및 업무스타일, 업무량 등을 꼬치꼬치 물어보면서	일부인정	▶ 사실 확인 ○ B가 A의 주장대로 말한 사실 확인

3) <붙임3> ‘무사안일 판단기준’ 참조

A의 주장	B 인정여부	감사실 확인결과
“△△센터에서는 A가 일을 같이 나눠서 하려고 하지 않는다.”는 등 험담 ○ 당시 B는 H과 통화하면서 이전에 A가 □□팀에 인사발령에 따른 평가 지표 변경방법을 확인한 행동에 대해 “내가 과장인데 A는 내가 하는 이야기를 못 믿고 다른데 확인하려 하냐?”고 험담 - 이후 A는 □□팀에 확인한 내용을 토대로 평가지표를 변경하여 e-hr에 입력		- 다만, B는 업무 관련된 사항을 물으려고 ○○지사 H에게 전화했다고 주장 - 그러나 참고인(○○지사 H, F)의 공통된 진술에서 B의 험담 사실을 확인 ○ 평가지표 관련해서 B는 □□팀에서 평가지표를 변경 안 해도 된다고 했기 때문에 A의 평가지표를 변경할 필요가 없고 실제 변경되지도 않았다고 주장하였으나, 감사실 확인결과 A는 □□팀에 문의해서 자신의 평가지표를 변경할 필요가 있음을 인지하고 e-hr에서 평가지표를 변경한 사실 확인
② 2021.8.3. B는 A가 담당하던 사업장 이행독려 문서업무의 대부분을 첫째 주 내에 처리하도록 작성한 8월 계획표를 같은 날 재택 근무하던 A에게 이메일로 보냈고 이후 A가 전화로 자신의 병가, C의 재택근무 일정 등으로 문서 작업할 시간이 많지 않기 때문에 가능한 첫째 주 내에 처리하되 늦어지면 일부는 둘째 주에 처리하겠다고 하자, B가 A에게 일정을 조정하여 이메일로 회신해달라고 했고, A는 일정 조정이 잘 됐다고 생각했음	일부인정	▶ 사실 확인 ○ B는 감사실과의 문답과정에서 ○○지사장 D에게 A가 문서 기안을 못한다는 말은 하지 않았으며 문서 발송대상 리스트 조회를 잘 못하는 것 같다는 말은 했다고 주장 - 다만 ○○지사 G 주임에게는 A가 주장한 내용대로 이야기를 한 사실 인정 - 참고인(○○지사 F, G, ○○지사장 D)의 공통된 진술에서도 B의 A에 대한 험담 사실 확인

A의 주장	B 인정여부	감사실 확인결과
○ 그런데 당일 B가 D에게 전화하여 “A가 문서 기안 같은 것을 잘 못한다, 업무능력이 떨어진다.”는 이야기를 했고, G에게 전화하여 “민원업무를 처리하면서 문서작업을 하는 게 로드가 걸리는 일이나?”고 험담		○ A의 업무 수행과 관련하여 B는 A가 해당 업무처리요령에 맞지 않게 문서를 발송했으며, 사업장에 문서를 잘못 보낸 이후 본인이 문서 발송 대상 리스트 조회방법을 알려주었음에도 개선된 점이 없었고 2021년7월 업무분장 조정 이후 A는 방문민원을 처리하지 않았다고 주장 - 그러나 감사실이 확인한 결과 A의 업무 수행과 관련한 B의 주장은 모두 사실이 아닌 것으로 확인되었으며 이는 합리적 이유 없이 업무능력을 인정하지 않는 행위에도 해당한다고 판단
③ 2021.8.23. B는 I에게 전화하여 A가 근로내역 미신고 문서 팩스발송 업무를 시켰는지 물으며 “솔직히 말하라.”고 대답을 종용하였고, A가 방문민원을 처리하고 있을 때 일경험 인턴한테 전화를 받아서 메모를 남겨달라고 시킨 것에 대해 A가 인턴을 개인 비서처럼 부린다면서 “A가 이런 거 시키면 나한테 몰래 말해라. 내가 지사장한테 A의 갑질에 대해 보고하려 한다.”며 험담	일부인정	▶ 사실 확인 ○ B는 ○○지사 I, E에게 A가 인턴한테 전화메모를 시켰다는 말은 했으나, 인턴을 개인 비서처럼 부린다거나 ‘갑질’이라는 표현은 사용하지 않았다고 주장

A의 주장	B 인정 여부	감사실 확인결과
○ 당일 퇴근무렵 B는 E에게도 전화하여 ○○지사 일경험 인턴은 무슨 업무를 하는지 물어보면서 일경험 인턴이 A가 전화업무를 시켜서 힘들다고 고충을 토로했다며 “A가 인턴을 개인비서처럼 부린다.”고 험담		- 그러나 참고인(I, E, F)의 공통된 진술에서 B가 ‘갑질’이라는 표현을 사용하며 A를 험담한 사실 확인
④ 2021.8.24. 방문민원을 처리 중이던 A가 전화를 받지 못하여 일경험 인턴에게 전화를 받아 메모를 남겨달라고 요청하자, B는 “내가 인턴에게 전화 받지 말라고 했어.”라며 자신이 전화를 받았음 ○ B가 2021.8.23. 인턴과 면담을 했는데 인턴이 전화메모 남기는 것이 애로사항이라고 말했다며, 2021.8.24. A를 회의실로 불러 인턴한테 전화업무를 시키지 말라고 했고 이후 ○○지사장 D에게 A가 인턴에게 전화업무를 시킨 사실을 보고 ○ 2021.8.24. A가 인턴에게 직접 확인해보니 인턴은 전화메모를 남기는 일이 애로사항이라고 B에게 말한 적이 없다고 했고 이러한 인턴의 말을 들은 A는 B가 D, I, E한테 허위사실을 이야기하며 자신을 의도적으로 괴롭히고 있다고 주장	불인정	▶ 확인 불가 ○ 인턴이 전화메모를 남기는 업무가 애로사항이라고 이야기했는지에 대해 A와 B의 주장이 엇갈리고 있고 당사자 간 진술 외에 증거가 없어 확인이 어려움 - 참고인 ○○지사장 D도 B가 인턴과 면담했다고 보고한 적은 있으나 내용은 기억나지 않는다고 진술 - D는 인턴과 2번 면담을 한 적이 있었는데 인턴이 애로사항에 대해 D에게 이야기한 적은 없었다고 함

② 집단적으로 따돌리거나 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하는 행위

A의 주장내용	B 인정여부	감사실 확인결과
① 2021.8.19. B는 ○○지사 직원이면 누구나 볼 수 있는 전자결재시스템의 지사일정 공유달력에 3명이 근무하는 △△센터의 현실을 고려하지 않고 자신과 C의 1차 백신접종일정 (2021.9.24.)을 같이 등록하면서 그 사실을 A에게 알리지 않았음 ○ 2021.8.20. A는 본인의 휴가일정과 B, C의 백신접종일이 중복된다는 사실을 알게 되었고, B에게 어떻게 된 건지 물었음 ○ 이에 B는 A에게 그날 ○○지사장이 ○○지사 직원을 △△센터에 지원 해주기로 했다고 거짓말을 했고, 나중에 지사장에게는 오히려 A가 일정을 잘못 등록해놓아 일정이 중복되었다고 허위사실을 이야기 했음 - A는 ○○지사에서 근무할 때 본인의 휴가일정을 F가 지사일정 공유달력에 이미 등록해놓았기 때문에 B가 본인의 휴가일정을 알면서도 사전 협의 없이	불인정	▶ 일부 사실 확인 ○ B는 A의 주장을 부인하고 있음 - 그러나 감사실이 확인한 결과 A의 휴가일정이 이미 2021. 6.25.에 등록되어 있었고, 지사 공유달력에 일정을 입력할 때 기존에 등록되어 있는 일정이 보이기 때문에 B와 C가 이를 모를 리 없어 보임 - 또한, 같은 날 오후 B는 A와 통화했음에도 일정을 공유하지 않아 A가 소외당한다는 느낌을 받을 수 있었을 것으로 판단됨 ○ 참고인 ○○지사장 D는 2021.8.19. C한테 전화가 왔었는데 인력지원 요청에 협의해보자고 했지 지원해준다는 이야기는 하지 않았다고 진술 - 그러나 C는 D와 통화 후 지원받을 수 있다고 생각했고, B도 그렇게 생각한 것으로 보임

A의 주장내용	B 인정여부	감사실 확인결과
일부러 C와 백신접종일을 같은 날 등록했다고 생각하며 센터 내에서 본인이 소외당하고 있다고 주장		- 그리고 B가 D에게 A가 일정을 잘못 등록해놓은 것이라고 이야기한 것에 대해 D는 기억나지 않는다고 진술하여 확인 불가
② B가 또다시 A에게 사전에 이야기 없이 C의 외부교육 일정이 있었던 2021.10.22.에 자신의 2차 백신접종 일정을 ○○지사 일정 공유달력에 등록해놓고, A에게는 공유하지 않는 상황이 반복되었음 ○ 2021.9.30. A가 지사일정 공유달력에서 B와 C의 일정이 중복된 것을 발견하고 B에게 전화로 물었더니 “신입사원이 올 거니까 괜찮지 않을까?”라고 답변했음 ○ 또한, 2021.9월말 경 B는 갑자기 출장을 가면서 본인에게만 일정을 공유하지 않고 전자결재시스템에 대결설정을 해놓고 갔다고 주장	일부인정	▶ 사실 확인 ○ B는 A의 주장대로 2차 백신접종일정을 공유하지 않았으나, 2021.9.29. 훈련기관 출장일정은 2021.9.27.경 유선으로 A에게 공유했고, 지사일정 공유달력에도 입력해놓았다고 주장 - 그러나 감사실이 확인한 결과 지사일정 공유달력에 B의 출장일정이 등록되어 있지 않았고, - 2021.10.22. 감사실이 B에게 A와 통화한 기록을 요구하자 2021.11.8. B는 통화기록이 없다고 제출하지 않은 것으로 보아 A의 주장에 신빙성이 있음

③ 그 밖에 업무상 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

A의 주장내용	B 인정여부	감사실 확인결과
① 2021.8.23.(월) A가 10시부터 재택 근무하는 날이었는데 B가 9시 20분부터 A의 사무실 전화를 A의 휴대폰으로 착신전환 해놓아 10시전까지 20통의 전화가 휴대폰으로 걸려왔음 ○ 그런데 B는 C가 재택 근무하는 날에는 C의 사무실 전화를 C의 휴대폰으로 착신전환하지 않는 등 A와 C에게 상반되는 태도를 보였음 - C는 재택근무할 때 단 한 번도 자신의 휴대폰으로 착신전환을 해놓고 가지 않았고, B는 사무실 전화기 전원을 아예 꺼놓았음	일부인정	▶ 일부 사실 확인 ○ B는 2021.8.23. A의 전화를 착신전환하지 않았으며 A의 주장을 부인하고 있고 당사자 간 진술 외에 증거가 없어 사실을 확인하기 어려움 ○ C가 재택근무 하는 날 에는 B가 종종 C 자리에서 민원을 처리했기 때문에 C의 전화를 착신전환하지 않았다고 진술하여 사실 확인 - 참고인 C도 재택근무할 때 본인의 사무실 전화를 직접 자신의 휴대폰으로 착신전환하지 않았다고 진술하여 A의 주장 인정 - B는 감사실과의 문답(2021.10.22.)과정에서 전화기 전원을 켜놓고 갈 때는 직접 자신의 휴대폰으로 착신전환을 해놓았고 전원을 끄고 갈 때는 C에게 요청했다고 진술했으나, 같은 날 계속된 문답에서 어느 정도 전원이 꺼진 적이 있어 전화를 받지 않았다고 진술을 번복하며 일부 사실 인정 - 이를 근거로 감사실이 요구하여 B가 제출한 재택 근무일의

A의 주장내용	B 인정여부	감사실 확인결과
		휴대폰 수신기록을 확인한 결과, B가 재택근무한 14일 동안 스마트폰에 기록된 894통의 전화는 B의 휴대폰 수신전화 번호에서 모두 찾을 수 없었으며, 이는 B가 재택근무 때마다 사무실 전화를 아예 꺼놓았다는 A의 주장을 확인시켜 주는 증거임
② 2021.7.28. A는 병가 중 그 전날 B에게 미리 양해를 구한 재택근무 일정 변경에 대해 ‘카톡’으로 보고하자 오후 4시쯤 B가 전화를 달라고 했음 ○ B는 전화로 A에게 “그래도 내가 과장 이긴 하잖아. 그치? 카톡으로 보낸 내용을 보면 이미 결론을 다 지어놓고 나한테 통보하고 있고... 이런 것은 원칙적으로 카톡이 아니라 전화로 먼저 이야기해야 하는 것 아닌가?”라고 말하며 연락방법에 대해 계속 지적함 ○ 또한, B는 2021.7.27. A가 ‘전달사항’이란 제목으로 보냈던 이메일을 언급하며 ‘전달사항’이라는 표현은 상급자가 하급자에게 쓰는 표현이라면서 같은 내용으로 여러 번 지적했고 A는 B가 너무 화가 난 것 같아 언짢게 해드려 죄송하다고 말했지만 지적은 계속되었음	일부인정	▶ 일부 사실 확인 ○ B는 카톡으로 일정변경 이야기한 것에 대해 잘못됐다고 말한 적 없고, 전달사항 제목의 이메일에 대해서만 그렇게 이야기한 적은 있는데 전화가 아닌 대면으로 이야기했다고 주장 - 그러나 2021.7.28. B와 A의 카톡내용으로 미루어볼 때 당시 B가 A와 통화하면서 비슷한 내용의 이야기를 한 정황이 확인됨

A의 주장내용	B 인정여부	감사실 확인결과
○ 2021.7.28.은 A가 임신을 위해 시술 받은 날 이었고 B도 그날 A가 시술 받는 사실을 알고 있었는데 너무 하다고 생각했음		○ 또한 B는 A가 그날 시술한지 몰랐고, 반복 지적하지 않았으며 회의실에서 1~2분 정도 대화한 것이라며 A의 주장을 부인하고 있고 진술 외에 증거가 없어 확인하기 어려움
③ B는 A에게 따를 수 없는 지시를 한 적이 있었는데, A가 이를 따르지 않자 B는 무시를 당한다고 생각하는 것 같았고, 이로 인해 A는 B가 본인을 차별대우한다고 주장 ○ (날짜미상) △△센터로 발령 나고 얼마 안 됐을 때 B가 갑자기 부탁이 있다고 하면서 A에게 20분 먼저 퇴근 하라고 했음 ○ (날짜미상) B는 A가 병가를 쓰고 병원에 간다고 하니 병가 쓰지 말고 병원에 가서 노트북으로 재택근무로 접속을 해놓으라고 이야기했음 ○ (날짜미상) A가 병원에 가야해서 병가를 쓰겠다고 하자 B는 홍보 때문에 ◇◇시청에 출장 갈 일이 있었는데 실제로 출장은 안가도 되니까 A한테 출장신청서만 올리고 병원에 가라고 지시했음	일부인정	▶ 일부 사실 확인 ○ B는 A에게 20분 먼저 퇴근 하라고 말한 적이 없으며, ◇◇시청은 출장가서 업무를 빨리 끝내고 병원에 가라고 한 것이라며 A의 주장을 부인 ○ 다만, 병원에서 노트북 접속 하라고 이야기한 것에 대해 B는 배려차원에서 말한 것이고, 재택근무는 장소가 어디든 노트북으로 업무를 하라고 한 것이지 일하지 않아도 된다는 의미로 이야기한 것은 아니라고 진술하여 A의 주장 사실 확인 ○ 참고인 C는 B가 A에게 출장을 허위로 가라고 한 것은 아니었고 출장도 가도 병원도 가라고 했다고 진술하고 있어 A의 주장에 대한 사실 확인은 불가하나 병가를 사용하겠다는 A에게 출장

A의 주장내용	B 인정여부	감사실 확인결과
- B는 그 자리에 같이 있었던 C에게 “그 정도는 괜찮지 않아? C씨?”라고 묻기까지 했다고 주장		이야기를 한 정황은 확인

【공제회 제규정 위반여부】

○ 판단근거는 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼(고용노동부, 2019.2월)」의 직장 내 괴롭힘 성립요건에 따라 결정

직장 내 괴롭힘 성립요건	주요내용	결과
① 행위자	• A와 B는 공제회 △△센터 내 상급자(과장)와 하급자(대리)의 관계에 있음	충족
② 피해자		충족
③ 행위장소	• 사무실 등 업무 관련 있는 사업장 내·외부	충족
④ 행위요건		
④-1 직장 내 지위 또는 관계 등의 우위	• B는 A보다 직장 내 직위·직급 체계상 상 위에 있음 • B는 △△센터 선임으로 근무연수가 길어 업무 이해도와 경력 등에서 우위에 있음	충족
④-2 업무상 적정범 위를 넘었는지 여부	• B는 ○○지사 직원들에게 A에 대한 험담을 지속·반복하는 등 명예를 훼손	충족
④-3 신체적·정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화 시켰는지 여부	• B는 잦은 험담과 A를 소외시키는 행위 등으로 A에게 정신적 고통을 줌	충족
종합적 판단	직장 내 괴롭힘 성립요건 4가지 항목에 대해 모든 항목이 요건 충족 ⇒ 직장 내 괴롭힘에 해당	

나. 업무분장 및 직원 간 갈등관리 부적정

- 센터 선임자는 「위임전결규정」 제2조에 따라 센터업무의 상당 부분에 대해 지사장의 권한을 수행하고 있으므로, 「취업규칙」 제11조에 따라 사실상 감독책임이 있는 직원으로서 센터 소속 직원의 동향을 주의·관찰하여 제반법령과 규정 및 사회규범을 위반함이 없도록 지도·감독하여야 함
- 지사장과 센터 선임은 업무 분장을 할 때 업무의 권한과 책임을 명확히 하고 직원들이 배분된 업무를 능률적이고 성실하게 수행토록 하기 위해 지사·센터의 특성이나 직원의 직급, 업무수행 능력·경력, 업무량 등을 종합적으로 고려하여 업무를 적정하게 배분해야함
- 그런데 3명의 최소 인력으로 운영되는 센터의 경우에는 직원별 출장, 연차 등 근태상황이나 비정기적인 업무 등으로 인해 명확하게 업무분장을 할 수 없는 한계가 존재함
- 그러므로 센터 선임은 직원 간 업무 혼선이 없게 가능한 범위 내에서 명확하게 업무분장을 하되, 직원들이 센터의 공동 업무 수행방식을 이해하고 서로 협력하여 센터의 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 관리함으로써 지사장을 보좌해야 함
- 특히, ‘고용노동부의 국민취업지원제도 일경험 프로그램 공공기관 참여 협조 요청(2021.6.25.)’에 따라 직무능력 향상 등을 위해 위 프로그램에 참여한 인턴에게도 제도 취지에 맞는 적절한 업무를 분장하여 센터가 효율적으로 운영될 수 있도록 관리하여야 함

(1) 1차 업무분장 후 8일 만에 졸속 업무분장

- △△센터 선임인 B는 A와 C의 인사발령 다음날인 2021.6.29. △△센터의 업무분장을 한 후 8일이 지난 2021.7.7. A와 C가 공동으로 수행하던 사업장 관리 업무와 근로자 민원업무를 분리*토록 업무분장을 변경하였음

* 사업장 관리업무는 A에게, 근로자 민원업무는 C에게 분장함

▶(A의 주장) 2021.7.7. A는 온라인으로 들어온 결혼·출산지원금 신청서 접수가 누구의 업무인지에 대해 C와 이견*이 발생하자, 불확실한 업무분장으로 갈등상황을 만들지 않기 위해 B에게 업무분장을 명확하게 재조정하자고 요청

* A는 공통 업무라고 생각한 반면, C는 A의 업무라고 생각

- B는 A에게 “A는 사업장 업무를 중심으로 해야 하는데 민원업무를 하고 있으니까 그거 믿고 C가 열심히 하는 것 같지가 않다.”고 말했으며, 당일 B와 상의하고 셋이 모여 회의한 후 업무분장을 재조정했다고 주장

▶(B의 주장) B는 A가 임신을 위해 병원에 다니고 있으니 배려해줬으면 좋겠고 민원업무를 보기 어려우며 사업장 업무를 주로 하고 싶으니 업무분장을 바꿔달라는 이야기했으며, C와 갈등이 있다는 이야기는 안했다고 주장

- 그리고 A에게 사업장 관리에 더 집중해야 한다고 했지만 A에 대한 배려 차원에서 업무분장을 조정한 것이고 C가 열심히 안 하는 것 같다는 말은 하지 않았으며 본인이 C를 불러 이야기한 후 셋이 모여 업무분장 조정에 최종 합의했음

▶(C의 주장) C는 기존 업무분장을 유지하고 싶었으나 업무분장을 변경하기로 어느 정도 결정된 것 같아서 분위기 상 동의했고 본인도 민원업무를 더 가져가겠다고 이야기했음

- 당시 B가 A를 배려해야한다고 말한 기억은 없으며, 이후 A가 방문민원을 처리하지 않은 것은 아니지만 3명이 근무하는 센터에서 민원창구에 있는 2명 중 1명이 대면 민원업무를 하지 않는 것으로 업무 분장한 것에 오류가 있었다고 생각

▶(참고인 ○○지사장) D는 2021.7.7. B가 전화를 걸어와 △△센터 직원들의 업무분장을 조정하여 사업장 관리를 강화하겠다는 식으로 이야기해서 공제부금 목표수납액 달성을 위해 같은 날 △△센터 업무분장 변경 결재를 했다고 진술

○ △△센터 업무분장을 할 때 B, A, C가 회의를 통해 동의한 후 업무분장을 조정한 사실은 확인되었으나 업무분장을 변경한 사유에 대해서는 당사자 간 진술이 엇갈리고 있어 사실 확인이 어려움

- 그러나 △△센터 선임 B는 2021.6.29. 대면 및 비대면 복지서비스 민원에 대한 △△센터 업무분장을 불명확하게 함으로써 2021.7.7. 온라인 복지서비스 민원처리의 담당과 관련해서 A와 C 간 갈등을 유발시켰으며,
- 2021.6.29. 업무분장 후 8일 만인 2021.7.7. A의 요청으로 업무분장을 조정하면서, 3명으로 운영되는 센터의 업무사정을 고려하지 않고 다른 센터와 다르게 근로자 민원업무를 C 혼자만 처리하도록 책임을 부여함으로써 이후 A와 C 간 갈등상황을 더 증폭시키는 결과를 가져왔음

< 센터별 업무분장 비교표('21.7.7.기준) >

구분		△△	☆☆	◁◁	▷▷	♂♂	♀♀
근로자 민원	퇴직공제금 접수	후임	공통	공통	공통	공통	공통
	복지사업 접수	후임	공통	공통	공통	공통	후임
사업장 민원	성립신고	선임	공통	공통	선임	공통	공통
	준공신고	-	-	공통	-	-	선임

- 주) 1. 센터선임을 제외한 직원들 간의 업무분장
 2. 직원 수가 3명인 센터간 비교이며, ▲▲센터는 직원이 5명으로 제외
 3. '-' 표시는 센터의 최고 선임이 수행하는 업무임

- B는 업무분장을 변경한 것에 대해 A에 대한 배려차원이었다고 주장하는 반면 ○○지사장은 업무분장의 목적을 사업장 관리 강화 차원으로 인지하고 있어 B가 업무분장 관련 사항에 대해 정확하게 지사장에게 보고하지 않았다고 판단됨
- 또한, 2021.7.7. 불합리한 업무분장으로 인해 C가 서류보완이 필요한 민원서류를 지연 접수하여 근로자 민원업무를 제때 처리되지 않는 등 민원인의 불편을 초래하는 결과도 가져왔음

(2) 2차 업무분장 후 2개월 만에 업무분장 갈등

- 2021.9.6. B가 회의 중 A에게 C의 근로자 민원업무를 많으니 사업장 관리업무와 근로자 민원업무를 공동 수행하는 것으로 업무분장을 다시 조정했으면 좋겠다고 말했고, 이에 A가 반대하여 업무분장이 조정되지 않은 과정에서 직원들 간 갈등상황이 또 발생함

- 2021.9.6. C의 업무분장 조정 건의에 대해 당사자 간 진술이 일부 엇갈리고 있으나 회의 중 업무분장 이야기를 하면서 직원 간 언쟁이 있었음

▶(A의 주장) 당시 B와 C가 사전에 입을 맞춰놓은 분위기였으며, 2021.6.29. 업무분장 때처럼 C와 업무를 공동으로 수행토록 분장하면 C가 제대로 업무를 수행하지 않을 것 같았다고 주장

- C는 담당자가 휴가 등으로 장기간 부재 시 업무를 명확히 했으면 좋겠다고 말했으나 A 입장에서는 대직자를 정하기 위해 업무분장까지 바꾸는 것은 맞지 않다고 생각했고, B가 C 부재 시에 업무를 대신 수행하겠다고 말하니 그건 C가 반대했다고 주장

- 또한, 2021.7.12.부터 재택근무를 교대로 하면서 A는 B와 같이 근무할 때 방문민원 업무를 주로 처리해야했고, 거기다 사업장 민원 등을 처리하는 상황에서 비대면 업무까지 담당하는 것은 무리라고 판단했음

▶(B의 주장) 회의 중 C가 업무분장 이야기를 꺼냈고 B가 “서로 도와주면서 해야 되지 않겠냐?”라고 말하자, A가 “제가 언제 도와달라고 했었나요?”라며 각자 분장대로 업무만 하면 되는 거라고 말하면서 C와 A의 언성이 높아졌고 결국 A가 회의테이블 자리에서 나갔음

- B는 회의 당시 C가 부재 시 대직자를 정하고 싶다는 이야기는 하지 않았으며, 본인이 민원업무를 더 해주겠다고 말했지만 C가 의견을 받아들이지 않은 것은 사실이라고 인정

- 2021.7.7. 업무분장 조정 이후 A는 C가 재택 근무하는 날을 제외하고는 방문민원을 처리하지 않았고, C는 주 3일 정도 야근한 반면 A는 정시에 퇴근했음

※ 2021.7.8.~2021.9.30. C의 민원처리 건수가 A의 1.9배 정도이나 PC-OFF시간 등을 비교했을 때 A가 30분 이상 야근한 시간이 C의 1.5배로 확인

- B는 2021.9.6. 회의가 끝나고 C가 너무 흥분한 상태인 것 같아서 커피숍에 데리고 갔고 우리가 이해하자고 하면서 싸우지 말라고 이야기했었는데, 다음날 A와 C가 또 언성을 높이는 일이 발생했음

- 2021.9.6. 이후 A는 C, B와 이야기하지 않았으며, B 본인도 마음이 상해서 이야기하고 싶지 않았다고 진술

▶(C의 주장) C는 본인이 자리를 비우는 동안 비대면 업무가 처리되지 않아 늘어난 업무 때문에 스트레스를 받았고 그래서 교육이나 휴가 시 본인의 업무를 소화해줄 사람이 필요하다고 생각해서 업무분장 조정을 건의했다고 주장

< [참고] 다른 센터와 민원업무량 비교표(단위 : 시간) >

대상자	업무량	비교그룹	최소	최대	평균
B	170	센터 선임	67	384	178
A	246	차상위자	246	470	366
C	500	하급자	500	761	609

- 주) 1. 2021.7월~8월까지 두 달간 수행한 사업장 및 근로자 민원업무를 기준으로 분석(2021.11.2, ■■■팀의 '직원별 업무량' 참조)
2. 직원 수가 3명인 센터 간 민원업무량 비교(▲▲센터, ☞☞센터 제외)

- 또한 2021.7.7. 업무분장 조정 이후 A의 방문민원 처리량이 많이 줄어 본인이 주로 혼자 방문민원 업무를 처리해야하는 어려움도 있었음
- 2021.9.6. 회의 당시 B가 본인 부재 시 업무를 대신 수행하겠다는 말을 했는지는 기억나지 않는다고 진술

- △△센터 선임인 B는 업무분장 이야기를 하면서 2021.7.7. 업무분장 때와 마찬가지로 충분한 검토 없이 C의 의견만을 듣고 업무분장 조정을 추진하려고 하여 A에게는 소외당한다는 느낌을 받게 하였고 A와 C 간 갈등이 증폭되는 계기를 만들었음

○ 또한, B는 3명이 근무하는 센터의 업무여건을 고려하지 않고 2021.7.12.부터 본인을 포함한 △△센터 모든 직원들이 일주일에 1~2회 가량 재택근무를 실시*하게 하였음

* 2021.7.12.~2021.9.30.동안 ▲▲센터(5명 근무)의 선임은 3일 재택근무한 반면 △△센터 선임인 B는 14일 재택근무 실시

- 그 결과, 2021.7.12.~2021.9.30.까지 △△센터 직원 3명이 함께 근무한 날은 2021.8.25.*, 2021.9.6. 단 이틀뿐이었으며, 이러한 업무환경으로 인해 △△센터 직원들 간 소통 부족, 업무분장에 대한 불만과 갈등상황 등이 더욱 증폭되게 된 결과를 가져왔음

* ◆◆공사와 MOU 체결한 날로 B는 오후 출장일정이 있었음

< 업무환경을 고려하지 않고 재택 근무한 사례 >

- B는 2021.9.6. 회의에서 A와 C가 연성을 높였고 A가 회의 자리에서 나가버리면서 회의가 중단되었으며, 당시 C가 흥분한 상태였다고 진술하여 중재가 필요한 상황임을 인지하고 있었음
- 그럼에도 불구하고 B는 센터 선임으로서 다음 날 사무실로 출근하여 직원 간 갈등을 적극적으로 해결하지 않고, 재택근무를 실시하여 2021.9.7. A와 C가 연성을 높이는 일이 또 다시 발생되게 되었음

(3) 체험형 일경험 인턴 활용 부적정

- ○○지사는 ‘국민취업지원제도 일경험 프로그램⁴⁾ 운영계획(□□팀-4519, 2021.7.12.)’에 따라 2021.7.12. ▼▼지청에 체험형 인턴 2명(○○지사 1명, △△센터 1명)을 신청하였고, 이후 선발*된 △△센터 인턴(K)은 2021.8.12.~2021.9.28.까지 1일 4시간 근무하였는데 인턴에게 부여한 업무범위로 인해 갈등상황이 발생하였음

* (일경험 인턴 선발절차) ① 2021.7.12. 일경험 프로그램 참여신청서 제출(○○지사→▼▼지청) ② 2021.8.5. 일경험 프로그램 지원 약정서 체결(○○지사↔★★지청) ③ 2021.8.11. 인턴 면접(○○지사장, B ↔ K 외 1명) ④ 2021.8.12. 체험형 일경험 프로그램 표준 협약서 체결(○○지사 ↔ K)

▶(A의 주장) A는 본인이 방문민원을 처리할 때 전화가 오면 인턴에게 전화를 받아 메모를 남겨달라고 요청했었는데, B가 인턴의 업무범위에 전화메모를 남기는 업무는 포함되어 있지 않으니 절대 시키면 안 된다고 말했음

- 인턴은 팩스, 이메일 등으로 들어온 민원서류의 완비 여부를 구분하고 서류보완이 필요한 경우는 전화해서 보완하고 있었음에도 B는 인턴이 전화 메모를 남기는 것은 안 된다고 하니 이해가 되지 않았음
- 이에 대해 B는 민원서류 보완요청 전화업무는 사전에 ○○지사장에게 이야기 해놓았기 때문에 괜찮다고 말했다고 주장

▶(B의 주장) 인턴의 업무는 팩스, 우편으로 들어온 청구서 정리해주는 것과 팩스 청구서 중 신분증이 까맣게 보여서 신분증 식별이 잘 안 되는 경우 민원인에게 다시 보내달라고 전화하는 것까지라고 말하여 A의 주장과 일치함

- B는 인턴의 업무범위에 대해 사전에 지사장에게 미리 이야기했었고 지사장이 2021.8.11. 인턴 채용면접 당시 인턴에게 해당 업무범위에 대해 이야기했기 때문에 그 외 업무는 시켜서는 안 된다고 주장
- 또한, 전화를 받으려면 전산시스템을 보고 응대를 해야 하는데 인턴은 전산시스템 조회 권한이 없었고 인턴이 온지 얼마 안 돼서 어떤 내용인지도 모르는 상황에서 전화 메모를 전달하는 것은 공공기관의 민원 응대방식에 맞지 않다고 생각했음

4) 고용노동부가 국민취업지원제도의 일환으로 구직자의 구직의욕 고취 및 직장 적응능력 향상을 위해 실시하는 사업으로 다양한 직무를 체험하도록 하는 ‘체험형(1개월)’과 직접 직무를 수행토록 하는 ‘인턴형(3개월)’ 두 가지 유형이 있음

- ▶(참고인 ○○지사장) 인턴의 업무는 이메일, 팩스로 들어온 서류접수 및 분류, 우체국 업무, 민원인한테 팩스 수신 확인전화가 오는 경우 신분증 보완이 필요하면 보완해달라고 전화를 받는 것이었으며, 전화를 하는 것은 분장사무에 포함되지 않는다고 진술하여 A, B의 주장과 엇갈림
- 2021.7.1. 고용노동부 ◀◀지청장님이 회의에서 말씀하시길 어떤 기관들은 인턴한테 체운을 재는 너무 간단한 업무를 시키는 경우가 있었는데 그렇게 하지 말고, 인턴이 일하고 경험할 수 있게 하라고 하셔서 위와 같이 업무 범위를 정했다고 주장
 - D는 인턴에게 전화메모를 시키면 안 되는 이유는 인턴의 전공이 사회복지라 건설용어도 잘 모르고 온지 며칠 되지 않았는데 1개월 업무 경험이다 보니 교육도 하루밖에 안 시킨 상황에서 인턴이 불편해 할까봐 전화를 받지 말라고 했다고 진술

- 인턴의 업무범위에 대해 지사장과 B의 진술이 엇갈리는 상황이나 인턴이 △△센터에서 근무한 기간(총29일) 동안 총 456통의 전화를 한 것으로 확인됨에 따라 B는 지사장이 구두로 승인한 업무 외의 업무를 인턴이 수행하게 한 것으로 확인되었고, 이러한 문제는 인턴의 업무분장이 명확하지 않았던 것에서 기인
- 또한, 고용노동부의 ‘일경험 프로그램’의 취지와 ‘체험형 일경험 프로그램 표준협약서⁵⁾’에 인턴의 업무가 ‘사무행정’으로 표기되어 있음을 고려할 때 B는 센터의 원활한 운영을 위해 인턴에게 사전 교육 및 코칭, 전산프로그램 접근권한 부여 등을 통해 대면 및 비대면 민원인 응대 등의 업무를 충분히 시킬 수 있었음에도 불구하고 합리적인 사유 없이 인턴의 업무를 과도하게 제한
- 그 결과, 직업능력 향상 등을 위해 위 프로그램에 참여한 K 인턴은 제대로 일 경험을 하지 못하게 되었고 △△센터는 업무 혼선, 직원 간 갈등 발생 및 센터 내 인력을 효율적으로 운영하지 못한 결과를 가져왔음

5) 제7조(체험내용) 참여자가 체험기간 동안 참여기업에서 수행하고 체험할 직무내용은 ‘사무행정’이다.

【공제회 제규정 위반여부】

- B는 △△센터 업무 전반에 관한 사항을 총괄하는 선임으로서 센터의 업무를 효율적으로 수행하기 위한 직원별 업무분장과 이로 인한 직원 간 갈등상황 등을 적절하게 관리하지 못하여 「취업규칙」 제11조를 위반⁶⁾

다. 부서운영비 사용 부적정

- 「2021년도 일반회계 예산집행지침」 및 「급식비·잡비 집행지침」에 따르면 부서운영비는 부서별 구성원의 소액 사무용품 구입 등 기타비용으로 사용하도록 정하고 있으며⁷⁾ 임직원은 「윤리강령」 제8조 및 「임직원 행동강령」 제8조에 따라 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 공제회에 재산상 손해를 입혀서는 안 됨
- 2021.6.28. 인사발령 이후 C는 △△센터 건물 주차장을 본인 소유 차량 주차를 위해 무료로 이용하고 있었는데, 2021년 7월 A가 출퇴근용 차량을 구입하였고, 외부 주차장을 알아보던 중 이용시간 제한 때문에 외부 건물의 주차장을 사용할 수 없는 문제가 발생하자 △△센터 건물 주차장을 본인이 사용했으면 좋겠다는 의견을 B 및 C에게 제시
 - 그런데 C는 주차비용을 부담하는 것 때문에 △△센터 건물 주차장을 계속 이용하고 싶어 했음
 - 이에 대해 B는 C 개인 차량의 주차비용을 부서운영비로 지원해 주겠다고 말함으로써 2021.8.2.부터 A에게 △△센터 건물 주차장을 무료로 사용토록 함
- 그 결과, △△센터 선임인 B는 부서원의 소액 사무용품등 기타 비용으로 지출해야하는 부서운영비 40만원을 직원 개인의 출퇴근 차량 주차비용으로 용도에 맞지 않게 사용하게 함

6) <붙임4> ‘관련 법령 및 규정’ 참조

7) ♣♣♣ 부 ‘2021년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침(‘20.5월)’에 따르면 ‘과운영비’는 기본적인 조직운영을 위해 조직단위로 지급하는 운영비를 말함

【공제회 제규정 위반여부】

- B는 2021년 8월~11월까지 40만원의 부서운영비를 C의 개인 출퇴근 차량 주차장 사용료로 부당하게 집행되게 함으로써 「2021년도 일반회계 예산집행지침」, 「급식비·잡비 집행지침」, 「윤리강령」 제8조, 「임직원 행동강령」 제8조를 위반

② △△센터 A, C의 행위

□ 직원 간 상호 존중의무 위반

- 임직원은 「윤리강령」 제9조 및 「임직원 행동강령」 제27조에 따라 상호간에 직장생활에 필요한 기본예의를 지켜야 하며
 - 상급자는 하급자를 인격적으로 대우하고 하급자는 상급자를 존중하고, 단점과 잘못에 대해서는 충고하고 다정하게 격려함으로써 밝고 화목한 직장을 만들어야 함
- 대리 A와 사원 C는 △△센터 발령받은 2021.6.28. 이후 약 2달간 서로 간 예의를 갖추지 않은 언행들을 수차례 반복하며 갈등을 겪음
 - A는 2021.7.7. △△센터로 들어온 결혼·출산지원금 온라인 신청 건접수를 C에게 처리하도록 지시하였으나 C는 본인의 일이 아니라며 이를 거부

▶(C의 주장) 온라인민원이 A의 담당업무였고 서로 업무가 많은 상황에서 굳이 자신에게 업무처리를 지시하므로 A에게 “직접 처리하시면 되지 않을까요?” 라고 반문하였음

▶(A의 주장) C의 말을 듣고 업무분장을 잘못 이해하고 있다는 사실을 인지하였으나 별다른 설명 없이 “상관없어요. 주임님”이라고 답변한 후 당일 B에게 건의하여 업무분장을 조정

- A는 2021.7.26. 재택근무 중 B와 C에게 이메일을 보내 C가 먼저 사용하고 있던 △△센터 건물 주차자리를 자신에게 양도해달라고 요청

- ▶(C의 주장) 직접 만나 이야기한 것도 아니고 이메일로 주차장리 양도를 요청하니 상급자의 강요처럼 느껴져 당황스러웠다고 진술
- ▶(A의 주장) B와 C에게 이메일을 보내기 전 B에게 전화하여 주차장 문제에 대해 이야기를 했으며, B가 C에게 이에 대한 이야기를 해준다고 했다고 진술
- ▶(참고인 B의 주장) 이메일을 받고 난 후 A에게 전화를 받았으며 당사자 간에 조율을 하지 않고 제3자인 자신을 개입시키는 행동이 마음에 들지 않았다고 진술

- A는 2021.8.17. C가 사업장 전화를 오래 받고 있어 사업장업무 담당인 자신에게 전화를 돌려달라고 말했는데 C는 이에 응하지 않았고, 재차 돌려달라고 하자 “내용은 아세요?”라며 불손한 말투로 반문

- ▶(C의 주장) A가 신경질적으로 전화를 돌려달라고 말하기에 최대한 메모를 남겨서 전화를 돌리는 과정에서 다소 불손하게 반문하였고 부적절한 행동임을 인정

- B는 2021.9.6. 17시경 △△센터 회의를 주재하면서 C의 일이 많아 업무분장을 조정하자는 의견을 제시하자, A가 반대하며 “방문 민원이 업무분장에 들어가서 민원업무를 보고 있느냐? 어차피 당연히 해야 할 일이니 방문민원을 보고 있는 것 아니냐?”라고 말했고 C는 “그럼 본인은 할 일이 없어서 방문민원을 받고 있나요?” 라며 말싸움
- 2021.9.7. C가 사업주 전화를 받아 응대하면서 제대로 답변을 못한 채 확인하고 전화를 준다는 말만 반복하고 있어서 A가 큰소리로 전화를 돌려 달라고 말했는데 이를 무시한 채 전화를 끊었고, A가 C에게 사업장 연락처를 묻자 C는 “왜 이리 신경질적으로 말씀 하시냐?”며 큰소리로 언쟁
- 이에 대해 A는 “과장, 차장이 와도 이렇게 할 것이냐? 자신이면 주차장은 알아서 비켜줬을 것이다. 사원, 대리, 과장 이렇게 근무 하면 업무분장이 이렇게 될 줄 몰랐냐?”며 큰소리로 맞대응 언쟁⁸⁾

- 같은 날 지사장은 면담하면서 C에게 상급자인 A한테 사과하라고 지시하였으나 C는 당일 1회 A에게 연락 시도 후 전화 연결이 되지 않자 사과하지 않음

▶(C의 주장) 오전부터 A가 자신에게 신경질적으로 대하는 것처럼 느껴지던 차 A가 큰 소리를 내며 전화를 돌려달라고 말해 언성을 높리게 되었으며 이는 부적절한 행동이었음을 인정

▶(A의 주장) 그동안 전화를 돌려달라는 요청을 C가 계속 무시해서 이번에도 전화를 돌려달라는 말을 C가 못 들었다고 말할까봐 큰 목소리로 전화를 바꿔달라고 하였지만 화를 내지는 않았고, C가 주차장 이야기를 할 때는 반말투로 말했다고 주장

- A와 C는 일부 그럴 의도는 아니었다고 했지만 상호 존중하지 않은 언행들이 수차례 있었던 것은 사실로 확인
 - C는 2021.7.7., 2021.8.17., 2021.9.6., 2021.9.7. A의 말에 불손하게 반문하고 언성을 높인 사실과 일부 부적절한 언행이었음을 인정
 - 그러나 2021.9.7. 다툼 이후 지사장과 면담에서 상급자인 A에게 사과하라는 지사장의 지시를 받고도 A에게 사과를 하지 않았고, 부적절한 언행임을 인지하면서도 상급자에 대한 불손한 언행을 반복적으로 하여 조직 내 질서를 어지럽힘
 - A는 2021.7.26. C와 사전에 상의도 없이 C가 쓰고 있던 사무실 건물 주차장을 자신이 사용해야 할 것 같다고 이메일을 보냄으로써 C에게는 강요로 느껴지게 만들었고, 이후 C와 갈등상황이 발생하는 계기를 제공하였음
 - 또한 A는 2021.9.7. C에게 잘 들으라는 의도로 큰소리를 냈다고 했지만 그동안 있었던 수차례 갈등상황 등을 고려할 때 C에게는 화를 낸다는 느낌을 받게 만들었음
- 그 결과 민원인이 언제든지 방문 가능한 사무공간 안에서 언성을 높이며 다투는 등 건전한 직장분위기 조성에 악영향을 초래

【공제회 제규정 위반여부】

- A와 C는 직원 상호간 존중의무를 다하지 않아 「윤리강령」 제9조, 「임직원 행동강령」 제27조를 위반

③ 前○○지사 J, D의 행위

○상담인: F, E, G, I, H ○상대방: J, D

가. 업무태만 및 사익추구 등(J)

(1) 근무시간 중 주식몰두 등 업무 태만

- 직원은 「윤리강령」 제8조에 따라 근무시간 내 사적인 일에 시간을 할애하여 업무수행에 지장을 주어서는 안 되며, 「취업규칙」 제4조에 따라 법령·정관·기타 제규정을 준수하며 상사의 직무상 명령·지시에 따라 성실히 직무를 수행하여야 함

<근무시간 중 주식몰두>

- ▶(E 등 직원 5명의 주장) 2020년7월부터 2021년9월까지 자신들이 근무 중 탕비실을 출입하면서 탕비실 앞쪽에 위치한 J의 자리에서 J가 근무시간 중 사무실 컴퓨터를 이용해 엑셀파일을 활용한 주식몰두 행위를 하는 것을 목격하였다고 공통적으로 진술
- ▶(J의 주장) 2021.10.29. 감사실과 1차 문답에서 근무시간 중 주식 관련 엑셀파일을 사용하지 않았다고 진술했으나, 1차 문답 과정에서 본인의 사무실 컴퓨터에서 발견한 주식 관련 엑셀 파일(11개)을 가지고 2021.11.5. 실시한 2차 문답에서는 자신이 보유한 주식현황을 볼 목적으로 사무실 컴퓨터로 해당 파일들을 작성했고 아침에 출근해서 내용을 업데이트했다고 인정하면서도,
 - 다만, 근무시간 중에 주식 관련 엑셀 파일을 사무실 컴퓨터 화면에 항상 띄워놓은 것은 아니고 다른 업무를 하면서 잠깐씩 봤을 수는 있겠지만 업무에 피해를 줄 정도는 아니었다고 진술
 - 또한, 11개의 파일 이외에 다른 주식 관련 자료가 있는 지에 대해서는 자신의 행위가 일상적으로 반복되어 잘 기억이 나지 않는다고 답변
 - 그리고 개인적으로 자신 소유 휴대폰을 이용해 주식거래를 하고 있으며 휴게시간, 점심시간을 이용하여 예약주문을 한다고 주장

- 감사실이 J의 사무실 업무용 컴퓨터에서 발견한 주식 관련 엑셀 파일(11개)의 세부 정보를 확인한 결과 만든 날짜·시간, 수정한 날짜·시간, 파일에 접근한 날짜·시간이 모두 J의 근무일자이고⁹⁾ 대부분 근무시간으로 확인되었고¹⁰⁾,
- J가 감사실에 제출한 2020.9.1.부터 2021.9.30.까지 J의 ♠♠증권 거래내역을 분석해보니, 해당 기간 동안 주식거래가 가능한 267일의 48%인 129일간 하루 최대 9회, 일평균 2.4회(총 거래건수 309회)에 걸쳐 주식거래를 하였으며,
- J가 ♠♠증권에서 위 같은 기간 동안 거래했던 14개 종목 중 9개 종목은 J가 평소 사무실 업무용 컴퓨터 화면에 띄어두었던 주식 관련 엑셀파일의 종목과 일치하는 것으로 확인됨

<전화민원 업무 태만>

- □□팀은 총 3회(2020년9월 2회, 2020년10월 1회)에 걸쳐 각 지사에 '근무시간 중 스마트폰 로그인 철저 요청' 공문을 발송하였고, J는 위 공문들을 모두 열람해서 그 중요성을 알고 있기 때문에 본회의 지시사항인 스마트폰 로그인을 준수하고 적극적으로 업무에 임했어야 함

- ▶(E 등 직원 5명의 주장) J가 스마트폰 로그인을 제대로 하지 않았고 다른 사람이 전화를 받을 수 없는 상황이라도 전화를 잘 당겨 받지 않았다고 주장
- ▶(J의 주장) 자신이 스마트폰 로그인을 제대로 하지 않은 사실을 인정하고 있으나, 의도적으로 전화를 안 받은 것은 아니며 전화를 받을 수 있는 상황에서는 다른 사람들의 전화를 당겨 받았다고 주장

- 감사실이 J의 스마트폰 접속 기록(2020.7.27.~2021.9.30.)을 분석한 결과, 오전 9시 이전에 접속한 비율이 약 13%로 나타났고, 오후 5시 이후에야 접속한 비율이 약 39%로 나타났으며,

9) 주식 관련 엑셀 파일의 작성일 : 2019.10.17, 2019.12.2, 2019.12.16, 2019.12.18, 2020.1.13, 2020.2.24, 2021.1.6, 2021.1.25, 2021.1.26, 2021.6.3, 2021.6.28

10) 주식 관련 엑셀 파일의 작성시간 : 9시 27분, 11시 34분, 12시 28분, 12시 29분, 13시 10분, 13시 53분, 17시 18분, 17시 42분, 17시 43분, 17시 44분, 17시 57분, 18시 00분, 18시 7분, 18시 55분(월), 19시 54분 (※ J는 월요일 10시~19시, 금요일 7시~16시 유연근무 실시 중)

- 또한, 같은 기간 동안 J가 스마트폰을 정상적으로 접속해 있어야 하는 근무시간 2,138시간 중 1,395시간(65%)을 접속하지 않은 것으로 분석됨

<근무시간 중 스마트폰 접속 기록>

(‘20.7.27~’21.9.30)

구분	근무시간	스마트폰 접속시간	스마트폰 비접속시간
시간	2,138시간	742시간 58분	1,395시간 02분
비율	100%	34.75%	65.25%

※ 휴가 및 출장시간 제외 근무일 293일 대상

- J가 전화를 잘 당겨 받지 않았다는 주장에 대해서는 현행 전화 시스템¹¹⁾ 상 분석이 되지 않아 확인 불가
- 그 결과 J는 근무시간 중 스마트폰 로그인을 제대로 하지 않아 발생하는 여유시간 등을 활용하여 자신이 보유한 주식을 관리하기 위해 주식 관련 엑셀 파일을 작성·관리하는 행위를 함으로써 업무수행에 지장을 초래하였으며,
- 또한, ○○지사 E 등 직원 5명이 2020년 7월~2021년 9월까지 지속적 반복적으로 J의 근무시간 중 주식물두 행위를 목격하게 함으로써 ○○지사의 건전한 근무분위기 구성에 악영향을 초래

【공제회 제규정 위반여부】

- J는 스마트폰 로그인을 철저히 하라는 본회 지시사항을 위반하였고, 근무시간 내 개인의 주식을 관리하는 사적인 일에 시간을 할애하여 업무수행에 지장을 초래함으로써 「윤리강령」 제8조, 「취업규칙」 제4조를 위반

11) 전화벨이 처음 울린 자리에서 전화를 안 받으면 다른 자리에 앉은 사람의 전화벨이 울리게 되고 다른 사람이 그 전화를 받게 되더라도 처음에 전화벨이 울렸던 자리의 사람이 전화를 받은 것으로 통계가 집계됨

(2) 불성실한 악성 민원인 응대 행위

- ▶(F, I, G의 주장) 2020.9월말 점심 교대 근무 시간에 민원인이 개인정보 수집에 대한 이의를 제기하며 고함과 욕설, 서류를 집어던지는 상황에서 J가 쳐다보기만 하다가 F가 도움을 요청하자 J가 민원인을 응대하기 위해 나왔는데, 악성민원인을 제지하거나 악성민원인에게 직접 설명해주지 않고 주임들에게 “●●팀으로부터 관련 문서 공람 받아서 민원인에게 메일 보내주세요.”라고 말하고 자리로 돌아갔다고 진술
- 이 사건으로 인해 F, I는 직원들에게 무관심하고 책임감 없는 J에게 크게 실망하였다고 함
- ▶(J의 주장) 당시 자신은 전화를 받고 있었으며, F가 “저 뒤에서 오셔서 설명을 드리겠다”고 해서 전화를 끊고 민원인을 응대하러 나갔는데, 민원인이 “당신은 얘기하지 말고 어떤 근거인지 자신의 담당 변호사에게 메일로 보내라”고 해서, ○○지사 주임들에게 고지에 관한 사항이 나와 있는 법률을 ●●팀에서 안내하면 좋겠다고 얘기했던 것 같다고 함
- 악성 민원인으로 인한 소란은 지사에서 거의 한 달에 한 번씩 일어나는 일이고 업무 분장에 따르면 사업장 관리와 민원 관리가 구분되어 있으므로 본인은 조력하는 역할이라 생각한다고 진술

【공제회 제규정 위반여부】

- 당시 상황에 대한 당사자들 간에 주장과 진술이 엇갈리고 있고, 악성민원 대응에 관한 매뉴얼이나 지사 직원들의 역할에 대해 명확한 규정이 없는 상황에서 악성 민원인에 대한 J의 대응이 부적절했다고 단정할 수 없음

(3) 지사 운영에 지나치게 무신경·무성의한 행위

- ▶(○○지사 E 등 직원 5명의 주장) J가 ①다른 직원들과 조율 없이 연차나 재택근무를 사용했으며, ②지사의 중요한 행사에 잘 참석하지 않는 등 전반적으로 지사에서 일어나는 일에 대해 무신경했고, ③직원들의 업무 관련 문의에 대해 무성의하게 답변했다고 주장
- ▶(J의 주장) ①재택근무는 다른 직원들의 일정이 정해지면 본인이 맞추었고 제주도로 원거리를 출퇴근해야 하는 상황이라 주로 연속해서 일정을 짚으며, 개인연차는 직원 간에 서로 조율하지는 않았지만 월말에 주로 휴가를 쓴 것은 장인의 병원 문제 때문이었고, ②이사장이 참석하는

‘공제회-○○은행 전자카드 현장발급 캠페인(2021.7.9.)’에 본인이 참석해야 하지만 장인의 병원 문제 때문에 참석이 어려웠으며, ③직원들의 업무 관련 문의에 대해 본인이 다른 직원들에게 지시할 수 있는 관계는 아니기 때문에 “이렇게 접근 하는 게 바람직하지 않을까요?”식으로 얘기를 했다고 함

【공제회 제규정 위반여부】

- 감사실이 ○○지사 모든 직원들의 재택근무, 연차 기록을 분석해 본 결과, J가 회사 규정과 방침을 위반하여 재택근무나 휴가를 사용했다는 정황이 확인되지 않았고,
- 지사 업무에 무신경했다는 것과 업무 상 질문에 대한 답변 태도가 무성의했다는 직원들의 주장은 J에게 기대하는 선임자로서의 역할과 J가 생각하는 본인 역할에 대한 인식 차이로 인한 갈등으로 보이며 이 때문에 특정 규정을 위반했다고 확증할 수 없음

나. 지도·감독 태만 및 직원 고충처리 미흡 등(D)

(1) 규정 등 위반 직원에 대한 지도·감독 태만

- 직원들에 대해 감독책임이 있는 직원은 「취업규칙」 제11조에 따라 항시 소속 직원의 동향을 주의·관찰하여 제반법령과 규정 및 사회규범을 위반함이 없도록 지도·감독해야 함
- 특히 부서장은 소속 직원이 근무시간 중 주식 등 사적인 일에 몰두하지 않도록 하여야 하며, 전화 업무를 소홀히 하는 행위는 업무에 심각한 지장을 초래하거나 민원으로 이어질 수 있는 사안인 만큼 세심하게 주의를 기울여 관리·감독해야 함

- ▶(○○지사 E, F, I의 주장) 지사장실 입구 및 탕비실 입구 쪽이 J의 자리이기 때문에 D 지사장도 지나다니면서 J가 근무시간 중 사무실 컴퓨터 화면에 주식 관련 엑셀 파일을 띄워놓은 것을 보았을 것이라고 주장
- ▶(○○지사 E 등 직원 5명의 주장) J가 스마트폰 로그인을 제대로 하지 않고 다른 사람이 전화를 받을 수 없는 상황이라도 전화를 잘 당겨 받지 않았다고 주장

▶(D의 주장) 2016년7월 백내장 수술을 받아 자신의 시야가 좁기 때문에 J가 사무실 업무용 컴퓨터를 이용하여 주식 관련 엑셀 파일을 작성하는 것을 보지 못했고,

- 직원들의 스마트폰은 자동으로 접속되는 것으로 알고 있으며, J가 전화를 잘 받고 있는 것으로 알았다고 주장

- 그런데, J가 거의 매일 사무실 업무용 컴퓨터 화면에 주식 관련 엑셀 파일을 띄워놓고 근무(보고서 24쪽 ‘가. (1) 근무시간 중 주식몰두 등 업무태만’ 참조)하는 것을 ○○지사 직원들이 모두 알고 있는데도 부서장인 D는 이러한 사실조차 제대로 인지하지 못한 채 2021년 1월~9월까지 J의 근무 태도에 대해 관리·감독을 태만하게 했고,
- 또한, 공제회 업무망 접속 시 메인 화면에서 개인별 스마트폰 접속 여부를 쉽게 확인할 수 있는데도 불구하고, J가 2021년 1월~9월까지 스마트폰 로그인을 제대로 하지 않고 있는데도(보고서 25쪽 ‘가. (1) 근무시간 중 주식몰두 등 업무태만’ 참조) 확인조차 하지 않는 등 직원에 대한 관리·감독 태만
- 그 결과, ○○지사 다른 직원들에게 전화 쏠림 현상이 가중되어 원활한 지사 운영에 지장을 초래하였고, ○○지사 다른 직원들이 차상위 직급자인 J에 대한 불신과 불만으로 건전한 근무분위기 조성에도 지장을 초래

【공제회 제규정 위반여부】

- 따라서, D는 부서장으로서 소속 직원인 J가 근무시간 중 사적인 주식 투자에 몰두하는 것과 전화민원 업무를 태만히 하는 것을 제대로 관리·감독하지 못하여 「취업규칙」 제11조를 위반

(2) 직원 고충 처리 및 업무분장 등 부적정

① 직원 고충 처리 미흡

- 직원들에 대해 감독책임이 있는 직원은 「취업규칙」 제11조에 따라 항시 소속 직원의 동향을 주의·관찰하여 제반법령과 규정 및 사회규범을 위반함이 없도록 지도·감독해야 하며,
 - 만약 직원들 간에 다툼이나 갈등이 발생한 경우에는 원만하게 해결되도록 노력하고, 직원이 업무수행 과정에서 고충을 제기하는 경우 고충요구에 부합하는 적절한 조치를 취하되 고충요구에 부합할 수 없는 경우에는 공제회 규정에서 정하는 절차에 따라 고충처리를 하는 등 주의를 기울여 해결하도록 노력해야 함

[A와 하급직원 간 갈등]

- ▶(△△센터 A의 주장) 2021.9.7. D 지사장이 △△센터를 방문했을 때 당일 오전 본인과 C 사이에 있었던 언쟁과 C의 업무수행태도로 인한 고충을 얘기했고, 신입사원 발령 때 인사발령이 날 수 있도록 요청했으며, 본인과 C가 둘만 근무하는 날(2021.9.14, 2021.9.17, 2021.9.28.)은 분리하여 근무할 수 있도록 요청했음. 이에 D 지사장이 해당 날에 자신이 △△센터로 출근하겠다고 했지만 사전에 연락도 없이 오지 않음
- ▶(D의 주장) 2021.9.7. 면담 이후 A에게 자주 전화를 했고, 2021.9.30. A에게 전화를 하여 잘 지내는 지 물어 봤으며, 2021.9.7. 면담 때 A가 C를 신입 직원이 올 때 다른 곳으로 발령을 내달라고 요청했지만 A가 다른 곳에 가고 싶은 것은 □□팀에 이야기해줄 수 있었지만 C는 그럴 수 없었으며, 2021.9.14. A에게 △△센터에 못 간다고 전화를 했고, 2021.9.17.은 자녀 학교에서 코로나 확진자가 나와서 못 갔고, 2021.9.28.은 본인의 몸이 안 좋아서 △△센터로 못 갔음

[△△센터 업무지원에 따른 업무가중]

- ▶(○○지사 E 등 직원 5명의 주장) ①△△센터 사원 N의 병가, 사원 M 병가·퇴사로 ○○지사 직원들이 △△센터로 파견을 가면서 피로감을 많이 느꼈고, ②△△센터 비대면 청구 건 접수업무를 ○○지사 직원들이 대신 처리하는 과정에서 야근을 하는 등 고충을 겪음
- ▶(D의 주장) ①M의 병가(2021.5.6.~7.4.), N의 병가(2021.5.25. ~7.23.)로 △△센터 인원 부족 문제를 해결하기 위해 부득이 ○○지사 직원들을 근무지원을

보냈고, ②또한, ○○지사에서 △△센터를 지원하기 위해 비대면 청구 건을 접수하도록 지시했으나 이로 인해 ○○지사 직원들이 야근하는 것에 대해서는 알지 못했음

[○○지사 업무분장 지연에 따른 업무 쏠림]

- ▶(○○지사 F, G의 주장) F는 A 전보(2021.6.28.) 후 A의 업무를 인수 받은 G가 기존의 민원업무도 함께 수행하고 있어 고충을 겪고 있다고 수시로 D 지사장에게 얘기했고, G는 L 휴직(2021.9.13.)으로 L의 업무까지 맡게 되어 혼란스러워 D 지사장에게 업무분장 조정을 요청 했으나 D 지사장이 추석 이후 업무분장을 새로 하겠다고 했음
- ▶(D의 주장) G에게 A의 사업장 업무를 맡기면서 민원업무도 함께 수행하도록 한 것은 코로나 4단계로 재택근무가 시행되면서 민원업무 지원이 필요한 상황이었고,
 - L 휴직에 따른 업무분장이 지연된 것은 직원들의 재택근무로 인해 협의 과정이 지연되었기 때문이라고 진술

- 2021.9.7. 직원 면담 차 △△센터를 방문한 D는 C와 A 간에 있었던 언쟁에 대해 C에게 상급자인 A한테 사과하도록 지시하고, C와 업무공간 분리를 요청한 A에게 재택근무로 A와 C 둘이 근무하게 되는 날에는 본인이 △△센터로 직접 출근 하겠다고 약속하였으나,
 - 이후 본인의 출근 약속을 한 번도 지키지 않았고 이에 상응하는 재택근무 일정 조정 등의 다른 조치도 취하지 않는 등 직원 간 갈등을 해소하고 고충을 처리하기 위한 적절한 조치를 취하지 않음
- D가 △△센터 M 병가(2021.5.6.~7.4.), N 병가(2021.6.3.~7.23)로 인해 ○○지사 직원들을 △△센터로 파견을 보내고, △△센터에 접수된 비대면 민원 청구 건을 ○○지사 직원들이 대신 접수하도록 지시한 것, 정식 업무분장 조정 없이 G에게 민원업무와 사업장업무를 같이 하도록 지시한 것, 2021.9.13. L 병가로 인한 ○○지사 업무분장을 2021.9.23.에야 실시한 것 등으로 인해 직원들이 고충을 제기하였으나 “신입직원이 올 때까지 기다려달라.”는 등 소극적으로만 대응

- D 지사장이 관리자로서 △△센터의 인력 부족, 코로나 19로 인한 재택근무 상황 하에서 나름대로 지사를 잘 운영하기 위한 의도였음을 고려할 때 비난가능성이 낮음

【공제회 제규정 위반여부】

- 따라서, D는 부서장으로서 A와 C 사이에 발생한 갈등과 고충을 처리하는 과정에서 적절한 사후 조치를 취하지 않은 것은 「취업규칙」 제11조를 위반

② △△센터 업무분장 부적정

- 직원들에 대해 감독책임이 있는 직원은 「취업규칙」 제11조에 따라 항시 소속 직원의 동향을 주의·관찰하여 제반법령과 규정 및 사회규범을 위반함이 없도록 지도·감독해야하며,
 - 지사장은 소속 직원들의 업무의 권한과 책임을 명확히 하고 업무를 능률적이고 성실하게 수행할 수 있도록 업무를 적정하게 분장하여야 함
 - 특히, ‘고용노동부의 국민취업지원제도 일경험 프로그램 공공기관 참여 협조 요청(2021.6.25.)’에 따라 위 프로그램에 참여한 체험형 인턴에게도 제도 취지에 맞는 적절한 업무를 분장하여 효율적으로 지사가 운영될 수 있도록 하였어야 함

▶ ① 前△△센터 B의 행위 중 ‘나. 업무분장 및 직원 간 갈등관리 부적정 (13~20쪽)’ 참조

- 그런데도 D 지사장은 2021.6.29. △△센터 업무분장을 한 후 8일이 지난 2021.7.7. B가 A와 C가 공동으로 수행하던 사업장 관리 업무와 근로자 민원업무를 분리토록 업무분장을 변경하겠다고 하자 같은 날 서면 결재하여 이를 승인
 - 이에 대해 D는 B가 사업장 관리를 강화하겠다는 식으로 이야기 해서 ○○지사의 공제부금 목표수납액 달성을 위해 업무분장 변경 결재를 했다고 진술
 - 그런데 △△센터는 직원 수가 3명으로 운영되기 때문에 출장, 연차 등 직원의 근태상황이나 비정기적인 업무 등으로 인해 업무

분장을 공동업무 수행으로 할 수밖에 없는 특성이 있음에도 D는 이를 고려하지 않고 다른 센터와 다르게 근로자 민원업무를 C 혼자만 처리하도록 책임을 부여하는 업무분장을 승인

- 그 결과, 2021.9.6. 업무분장 조정 관련해서 △△센터 직원들 간 갈등상황을 만드는 결과를 가져왔음

○ 또한, D 지사장은 2021.7.1. 고용노동부 ◀◀지청에서 열린 기관장 회의에 참석해 ◀◀지청장으로부터 일경험 프로그램의 취지에 맞게 인턴에게 간단한 업무만 시키지 말고 인턴이 일하고 경험할 수 있도록 업무를 부여해달라는 요청을 받았고, 또한 '체험형 일경험 프로그램 표준협약서'에 인턴의 업무가 사무행정으로 되어 있는 것을 알고 있었음

- 그런데도 위 사람은 위 제도의 취지에 맞게 인턴이 일 경험을 충분히 체험할 수 있도록 업무에 대한 교육·훈련, 전산프로그램 접근권한 부여 등을 통해 대면 및 비대면 민원인 응대 등을 할 수 있도록 조치를 취하지 아니한 채 △△센터에서 근무하는 인턴 K에 대해서 정식 업무분장 없이 업무지시 형태로 운영하면서 합리적인 사유 없이 인턴의 업무를 과도하게 제한

- 그 결과, K 인턴은 일경험을 제대로 하지 못하게 되었고, △△센터 내 인력을 효율적으로 운영하지 못하게 됨

【공제회 제규정 위반여부】

○ 따라서, D 지사장은 3명으로 운영되는 센터의 특성을 고려하지 않은 채 △△센터 업무분장을 변경토록 결재하고, 일경험 인턴에 대한 적절한 업무분장을 실시하지 않음으로써 지사 운영에 지장을 초래하여 「취업규칙」 제11조를 위반

③ 회의 운영 부적정

- ▶(○○지사 E, F, H의 주장) 평소 D 지사장이 회의 주관 시 본인의 의견을 말하지 않고 참석자들에게 “네가 지사장이면 어떻게 하겠느냐?”식으로 질문하고 결론을 잘 내지 않았다고 진술
- ▶(D의 주장) 본인이 일방적으로 주장하다보면 여러 가지 문제가 생길 수 있기 때문에 직원들의 의견을 전체적으로 듣고 싶었고, 회의 결론은 회의 결과 보고문서에 담았다고 진술

- ○○지사 고충상담인들이 주장한 지사장의 부적정한 회의 운영에 대해서는 지사장과 직원들 간 의사소통 방식의 차이로 보이며 특별히 문제가 있다고 확증할 수 없음

④ 기타 사실관계 확인내용

- □□팀의 ‘○○지사 고충상담 결과에 따른 규정위반 등 조사요청 (□□팀-6251, ‘21.09.28)’에 표기된 내용이 사실과 다름

- 당초 □□팀이 관련문서에 표기한 내용

※ [참고자료] 지사별 수납액 분석 현황 (‘21.8.현재)

- ☞ 전체 지사 중 ○○지사가 유일하게 전년대비 총 공사금액(1.2%)은 증가하였으나, 수납액(1.5%)은 하락함

(단위 : %)

구 분(%)	☐☐☐	○○	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	□□	□□□
전년대비 수납액 증감	-	△1.5	0.8	△0.3	0.7	0.1	0.3
전년대비 공사금액 증감	△1.5	1.2	0.2	△1.0	0.6	-	0.4

- 감사실이 □□팀 보고의 근거가 된 자료를 ■■■팀으로 부터 받아 확인한 내용

※ [참고자료] 지사별 수납액 분석 현황 (‘21.8.현재)

- ☞ ☐☐지사를 제외한 모든 지사가 전년대비 총공사금액과 수납액이 증가하였으며, ○○지사는 공사금액이 대폭 증가(19.6%)한 반면 수납액은 소폭 증가(2.0%)

(단위 : %)

구 분	☐☐☐	○○	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	□□	□□□
전년대비 수납액 증감	7.6	2.0	14.5	2.9	20.1	10.9	8.8
전년대비 공사금액 증감	△1.1	19.6	14.4	4.0	21.6	12.4	18.2

3. 조치할 사항

< 조사결과 조치사항 총괄 >

(단위 : 건)

합계	징계	현지시정	주의
8	3	1	4

① 前 △△센터 B의 행위(보고서 3~21쪽 및 [붙임1] 38~40쪽 참조)

- 가. 직장 내 괴롭힘 행위와 관련하여 「인사규정시행세칙」 별표12 품위유지 의무 위반에 해당되어 ‘정직’ 처분
- 나. 업무분장 및 직원 간 갈등 부적정과 관련하여 앞으로는 지사·센터의 업무특성, 직원별 역량, 업무량 등을 제대로 고려하지 않고 업무분장을 불명확하게 하게 함으로써 업무 혼선을 주거나 직원 간 갈등이 발생하는 일이 없도록 하고, 관련자 B에 대해 ‘주의’ 조치
- 다. 부서운영비 사용 부적정과 관련하여 앞으로는 관련 예산을 「일반회계 예산집행지침」 등 규정을 위반하여 목적 외로 사용하는 일이 없도록 하고, 관련부서 ○○지사(△△센터)에 대해 ‘주의’ 조치
 - 또한, 2021년 8월~11월까지 C 개인 차량의 주차비용으로 집행된 부서운영비 40만원에 대해서는 ‘현지시정(회수)’ 조치

② △△센터 A, C의 행위(보고서 21~24쪽 및 [붙임1] 40~41쪽 참조)

□ 직원 간 상호 존중의무 위반 관련

< A >

- 하급직원에게 충분한 설명 없이 업무를 지시하거나 고압적인 언행 등으로 「윤리강령」 및 「임직원 행동강령」을 위반한 A에 대해 ‘주의’ 조치가 필요하다,

- A의 고충상담으로 시작된 사건의 조사결과 B의 행위가 직장 내 괴롭힘에 해당하고 A가 그 피해자¹²⁾인 점, 이러한 직장 내 괴롭힘으로 인해 정신적인 고통을 받고 있었던 점 등을 고려하여 '불문' 조치

< C >

- 앞으로는 공제회 직원들이 「윤리강령」 및 「임직원 행동강령」을 위반하여 상급직원과 다투는 등 불손한 언행으로 조직 내 질서를 어지럽히는 사례가 재발하지 않도록 촉구하고, 관련자 C에 대해 '주의' 조치

③ 前 ○○지사 J, D의 행위(보고서 24~34쪽 및 [붙임1] 42~44쪽 참조)

< J >

- 가. (1) 근무시간 중 주식몰두 등 업무태만과 관련하여 「인사 규정시행세칙」 별표12 직무태만에 해당되어 최소 '감봉' 이상의 징계 처분

< D >

- 나. (1) 규정 등 위반직원에 대한 지도·감독 태만과 관련하여 「인사규정시행세칙」 별표12 직무태만에 해당되어 '견책' 처분
- 나. (2) 직원 고충 처리 및 업무분장 등 부적정과 관련하여 앞으로 지사의 부서장들은 직원이 고충을 제기하는 경우 고충요구에 부합하는 적절한 조치를 취하되 고충요구에 부합할 수 없는 경우 공제회 노사협의회 운영규정 등에서 정하는 절차에 따라 고충처리를 하도록 하고,
 - 지사·센터의 업무특성, 구성원 역량, 개인별 업무량 등을 고려해 업무분장을 하되 구성원의 동의를 얻어 집행하도록 하며, 명확한 업무분장 없이 지사를 운영하여 직원 간 갈등이 발생하는 일이 없도록 하고,

12) ① 근로기준법 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생 시 조치) ⑥사용자는 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

② 직장 내 괴롭힘 예방 및 대응지침 제17조(피해자 등 보호) ① 공제회는 피해자, 신고인, 대리신고인, 참고인 등에게 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 것을 이유로 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

- 또한, 앞으로는 체험형 인턴에게 업무를 분장할 때 사전 교육 및 코칭, 전산프로그램 접근권한 부여 등을 통해 인턴이 대면 및 비대면 민원인 응대 등을 하도록 함으로써 인턴이 공제회의 업무를 제대로 경험할 수 있게 하는 등 관련 업무를 철저히 하도록 촉구하며, **관련자 D에 대해 '주의' 조치**

<붙임 1>

책임 양정 검토

① 前 △△센터 B의 행위

가. 직장 내 괴롭힘 행위 관련(3~12쪽)

- B의 행위 및 그 행위에 의해 발생한 결과 등을 근거로 판단할 때, 「취업규칙」 제4조제2항 및 제46조의2, 「윤리강령」 제9조, 「임직원 행동강령」 제27조, 「직장 내 괴롭힘 예방 및 대응지침」 제5조와 관련해서 B의 행위는 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼 (고용노동부)」에 따른 직장 내 괴롭힘 성립요건을 모두 충족하여 직장 내 괴롭힘에 해당된다.
- 그리고 그 행태는 직장 내 지위 또는 관계의 우위에 있는 자가 업무상 적정범위를 넘어 상담인에게 신체적·정신적 고통을 주고 근무환경을 악화시킨 사실이 확인되고, 이러한 행태가 한 번이 아닌 반복되었을 뿐만 아니라, 상담인이 임신준비 중으로 병원에 다니는 등 배려가 필요한 상황임을 알고도 행해졌기 때문에 그 비위의 정도가 중하고 중과실에 해당된다고 판단된다.
- 따라서, 건설근로자공제회 「인사규정시행세칙」 [별표12] 품위유지의무 위반에 해당되어 ‘정직’의 중징계 처분이 요구된다.

<인사규정시행세칙 [별표12] 해당부분 발췌>

비위의도 및 과실 비위의 유형	비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 중과실이거나, 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 경과실 이거나, 비위의 도가 경하고 중과실인 경우	비위의 도가 경하고 경과실인 경우
7. 품위유지의 의무 위반	파면~강등	정 직	감 봉	견 책

나. 업무분장 및 직원 간 갈등관리 부적정 관련(13~20쪽)

- 「위임전결규정」 제2조, 「취업규칙」 제11조와 관련해서 B는 2021.6.29. 대면 및 비대면 복지서비스 민원에 대한 업무분장을 불명확하게 함으로써 2021.7.7. A와 C 간 갈등을 유발시켰으며,
 - 같은 날인 2021.7.7. A의 요청으로 업무분장을 변경하면서 3명으로 운영되는 센터의 업무특성을 고려하지 않고 다른 센터와 다르게 근로자 민원업무를 C 혼자만 처리하도록 업무분장을 불합리하게 변경함으로써 직원 간 갈등상황을 초래하였고,
 - 2021.9.6. 또 다시 직원 한명의 의견만 듣고 업무분장을 변경하려고 하여 A와 C 간 갈등이 증폭되는 계기를 만들었다.
- 또한, 다양한 일 체험이 필요한 인턴에게 고용노동부의 ‘일경험 프로그램’의 취지 및 ‘체험형 일경험 프로그램 표준 협약서’의 내용과 다르게 합리적 사유 없이 제한된 업무만을 부여함으로써 센터 내 업무 혼선과 직원 간 갈등이 발생하는 결과를 가져왔다.
- 따라서, 위와 같은 행위들은 센터 업무를 총괄 관리하는 선임으로서 그 책임과 의무를 다했다고 볼 수 없다.
- 그러므로 앞으로 지사·센터 직원들에 대한 업무분장을 할 때 지사·센터의 업무특성과 직원별 역량, 업무량 등을 충분히 검토하여 합리적으로 업무분장을 조정함으로써 업무 혼선을 주거나 직원 간 갈등이 발생하는 일이 없도록 촉구하고,
 - 관련자 B에 대해 ‘주의’ 조치가 요구된다.

다. 부서운영비 사용 부적정 관련(20~21쪽)

- 「2021년도 일반회계 예산집행지침」, 「급식비·잡비 집행지침」, 「윤리강령」 제8조, 「임직원 행동강령」 제8조와 관련해서 B는 부서원의 사무용품 구매 등의 용도로 써야할 부서운영비를 2021년

8월~11월까지 △△센터 직원 C의 개인 출퇴근 차량의 주차료 명목으로 사용하도록 하였고, 이는 관련 규정을 위반한 행위라고 판단된다.

- 다만, B는 감사실과의 문답과정에서 잘못을 인정하고 있고, C가 당초 무료로 사용하던 △△센터 건물 주차장을 A에게 양보하는 과정에서 상황을 원만하게 해결하고자 부서운영비 지원을 결정한 점, 부서운영비를 직원들의 장거리 출퇴근 환경 개선을 위한 목적으로 사용토록 한 행동인 점을 고려할 때 일부 정상을 참작할 필요가 있다. 또한 목적 외로 사용한 예산은 40만원으로 소액이다.
- 따라서, 앞으로는 「일반회계 예산집행지침」과 다르게 목적 외로 예산을 사용하는 일이 없도록 △△센터에 '주의'를 촉구하는 한편, 2021년 8월~11월까지 C 개인 차량의 주차비용으로 집행된 부서운영비 40만원에 대해서는 '현지시정(회수)'의 조치가 요구된다.

② △△센터 A, C의 행위

□ 직원 간 상호 존중의무 위반 관련(21~24쪽)

< A >

- A의 행위 및 그 행위에 의해 발생한 결과 등을 근거로 판단할 때, 「윤리강령」 제9조 및 제25조, 「임직원 행동강령」 제27조와 관련해서 대리 A는 2021.7.7. 사원 C에게 업무지시를 함에 있어 충분한 설명을 하지 않고 B에게 업무분장 조정을 요청하였으며, 2021.7.26. C에게 사전 협의 없이 △△센터 건물 주차장 자리 양보를 요청하는 이메일을 보내 C로 하여금 강요로 느끼게 하였다.
- 또한, 2021.9.7. 민원인이 언제든지 방문할 수 있는 △△센터 사무실 안에서 C에게 큰소리를 내며 고압적인 언행을 하는 등 직원 간에 상호 존중의 의무를 다하지 않은 과실이 있다.

- 따라서, 앞으로 「윤리강령」 및 「임직원 행동강령」을 위반하는 사례가 재발하지 않도록 A에게 「인사규정시행세칙」 제135조에 따라 ‘주의’ 조치가 필요하나,
- 다만, A가 직장 내 괴롭힘 사건 접수절차를 거치지 않았으나 A의 고충상담으로 시작된 사건의 조사결과 B의 행동이 직장 내 괴롭힘에 해당하고 A가 피해자의 입장인 점, 이러한 직장 내 괴롭힘 상황으로 인해 A가 정신적인 고통을 받고 있었던 점 등을 종합적으로 고려하여 「근로기준법」 제76조의3 및 공제회 「직장 내 괴롭힘 예방 및 대응지침」 제17조를 근거로 ‘불문’ 조치함이 바람직하다.

< C >

- 또한, C의 행위 및 그 행위에 의해 발생한 결과 등을 근거로 판단할 때, 「윤리강령」 제9조 및 제25조 및 「임직원 행동강령」 제27조와 관련해서 C은 2021.7.7., 2021.8.17., 2021.9.6., 2021.9.7. 대리 A와 업무관련 대화를 하면서 반복적으로 불손하게 반문하였으며,
- 심지어 2021.9.7.에는 민원인이 언제든지 방문할 수 있는 △△센터 사무실 안에서 A에게 언성을 높이고 언쟁을 벌이는 등 직원 간에 상호 존중 의무를 다하지 않은 과실이 있다.
- 따라서, 앞으로 공제회 직원들은 「윤리강령」과 「임직원 행동강령」을 위반하여 상급직원과 다투는 등 불손한 언행으로 조직 내 질서를 어지럽히는 사례가 재발하지 않도록 촉구하고,
- 관련자 C에 대해 ‘주의’ 조치가 요구된다.

③ 前 ○○지사 J, D 행위

< J >

가. (1) 근무시간 중 주식몰두 등 업무태만 관련(24~26쪽)

- J의 행위 및 그 행위에 의해 발생한 결과 등을 근거로 판단할 때, 「취업규칙」 제4조, 「윤리강령」 제3조 및 제8조와 관련해서 J는 2020.7.27.부터 2021.9.30.까지 근무기간 중에 스마트폰 로그인을 제대로 하지 않아 발생하는 여유시간 등을 활용하여 자신이 보유한 주식을 관리하기 위한 주식 관련 엑셀 파일을 사무실 컴퓨터로 작성·관리하는 행위를 함으로써 업무수행에 지장을 초래하였고, 이를 ○○지사 다른 직원들이 수시로 목격하게 방치함으로써 건전한 근무기강 확립에 악영향을 끼친 것은 비위의 정도가 경하고 중과실에 해당된다고 판단된다.
- 따라서, 공제회 「인사규정시행세칙」 [별표12] 성실의무 위반의 직무태만에 해당되어 최소 '감봉' 이상의 징계 처분이 요구된다.

<인사규정시행세칙 [별표12] 해당부분 발췌>

비위의도 및 과실 비위의 유형	비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 중과실이거나, 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 경과실 이거나, 비위의 도가 경하고 중과실인 경우	비위의 도가 경하고 경과실인 경우
가. 직무태만 또는 회계질서 문란	파 면	해임~강등	정직~감봉	견 책

< D >

나. (1) 규정 등 위반 직원에 대한 지도·감독 태만 관련(28~29쪽)

- D의 행위 및 그 행위에 의해 발생한 결과 등을 근거로 판단할 때, 「취업규칙」 제11조 및 「윤리강령」 제25조와 관련해서 D는 2021년 1월~9월까지 J가 자신의 자리에서 거의 매일 사무실 컴퓨터에 주식 엑셀 파일을 띄워두고 근무하는 것을 관리·감독하지 못했다.

- 또한, J가 제때 스마트폰 로그인을 하지 않는 것도 확인하지 못함에 따라 건전한 근무분위기 조성에 지장을 초래하였고 이러한 행위는 비위의 정도가 경하고 경과실에 해당된다고 판단된다.
- 따라서, 공제회 「인사규정시행세칙」 [별표12] 성실의무 위반의 직무태만에 해당되어 ‘견책’의 처분이 요구된다.

<인사규정시행세칙 [별표12] 해당부분 발췌>

비위의도 및 과실 비위의 유형	비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 중과실이거나, 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 경과실 이거나, 비위의 도가 경하고 중과실인 경우	비위의 도가 경하고 경과실인 경우
가. 직무태만 또는 회계질서 문란	파 면	해임~강등	정직~감봉	견 책

나. (2) 직원 고충 처리 및 업무분장 등 부적정(30~34쪽)

- 「취업규칙」 제11조와 관련해서, ○○지사장 D은 A와 C 사이에 발생한 갈등과 고충을 처리하는 과정에서 적절한 사후 조치를 취하지 않은 것이 확인된다.
- 또한, 직원 3명으로 운영되는 센터의 특성을 고려하지 않고 다른 센터와는 다르게 근로자 민원업무를 C 혼자만 처리하도록 책임을 부여하는 업무분장을 서면 승인하였고, 이로 인해 △△센터 직원들 간 업무분장 관련 갈등 상황을 초래하였다.
- 아울러, D는 고용부의 일경험 프로그램 취지에 맞게 인턴이 일 경험을 충분히 체험할 수 있도록 교육·훈련, 전산프로그램 접근 권한 부여 등 필요한 조치를 하였어야 하나 이러한 조치를 취하지 아니한 채 인턴의 업무분장을 내부결재 없이 구두로 업무 지시하였고, 이로 인해 △△센터 직원 간에 업무 혼선과 갈등을 초래한 사실이 확인된다.

- 따라서, 앞으로 지사의 부서장들은 직원이 고충을 제기하는 경우 고충요구에 부합하는 적절한 조치를 취하되 고충요구에 부합할 수 없는 경우에는 공제회 노사협의회 운영규정 등에서 정하는 절차에 따라 고충처리를 하도록 하고,
 - 지사 및 센터의 업무특성, 구성원 역량 등을 고려해 구성원들의 동의를 얻어 업무분장을 하도록 하며, 명확한 업무분장 없이 지사를 운영하여 직원 간에 갈등이 발생하는 일이 없도록 하고,
 - 또한, 앞으로는 체험형 인턴에게 업무를 분장할 때 사전 교육 및 코칭, 전산프로그램 접근권한 부여 등을 통해 인턴이 대면 및 비대면 민원인 응대 등을 하도록 함으로써 인턴이 공제회의 업무를 제대로 경험할 수 있게 하는 등 관련 업무를 철저히 하도록 촉구하며,
 - 관련자 D에 대해서는 '주의' 조치가 요구된다.

<붙임 2>

직장 내 괴롭힘의 판단 기준

- 「근로기준법」(2019. 7. 16. 시행) 제76조의2에 의하면 사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘”이라 한다)를 하여서는 아니 되도록 규정
- 건설근로자공제회(이하, ‘공제회’라 한다)가 2019.07.12. 개정된 「취업규칙」 제46조의2 제1항에 따르면 직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니된다고 규정하고 있으며,
 - 공제회가 2019.10.03. 따로 제정한 「직장 내 괴롭힘 예방 및 대응지침」 제5조 제1항에서도 임직원은 다른 직원을 대함에 있어 상호 존중하여야 하며, ‘직장 내 괴롭힘’ 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고, 같은 지침 제6조에서 다음과 같이 직장 내 괴롭힘 행위를 기술함

<직장 내 괴롭힘 행위(직장 내 괴롭힘 예방 및 대응지침 제6조)>

1. 물건을 던지거나 책상을 치는 등 신체적인 위협이나 폭력을 가하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언 등 위협 또는 모욕적인 언행을 하는 행위
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 뒷담화나 소문, 허위사실 등을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서(업무분장) 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서(업무분장) 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 업무시간 이외에 전화나 온라인으로 업무를 지시하는 행위
10. 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

- 고용노동부가 2019년 2월에 마련하여 같은 해 03.14. 공제회로 통보한 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」에 따르면 직장 내 괴롭힘이 성립되는지에 대하여는
 - 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하되,
 - 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위가 있고,
 - 그로 인하여 피해자에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였음이 인정되어야 함
- 위 매뉴얼에 따르면 주요 판단 요소 중 행위요건으로 다음과 같은 핵심 요소를 모두 충족해야 함

<행위요건 판단 요소>

① 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용할 것

- 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며, 행위자가 이러한 상태를 이용해야 함. 기본적으로 지휘 명령 관계에서 상위 뿐 아니라 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용한다면 인정 가능

② 업무상 적정범위를 넘을 것

- 업무상 필요성이 인정되지 않거나, 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼때 상당하지 않다고 인정되어야 함. 따라서 업무상 지시, 주의·명령에 불만을 느낀 경우라도 그 행위가 사회 통념상 업무상 필요성이 있다고 인정될 경우에는 직장 내 괴롭힘으로 인정하기는 곤란¹³⁾

③ 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

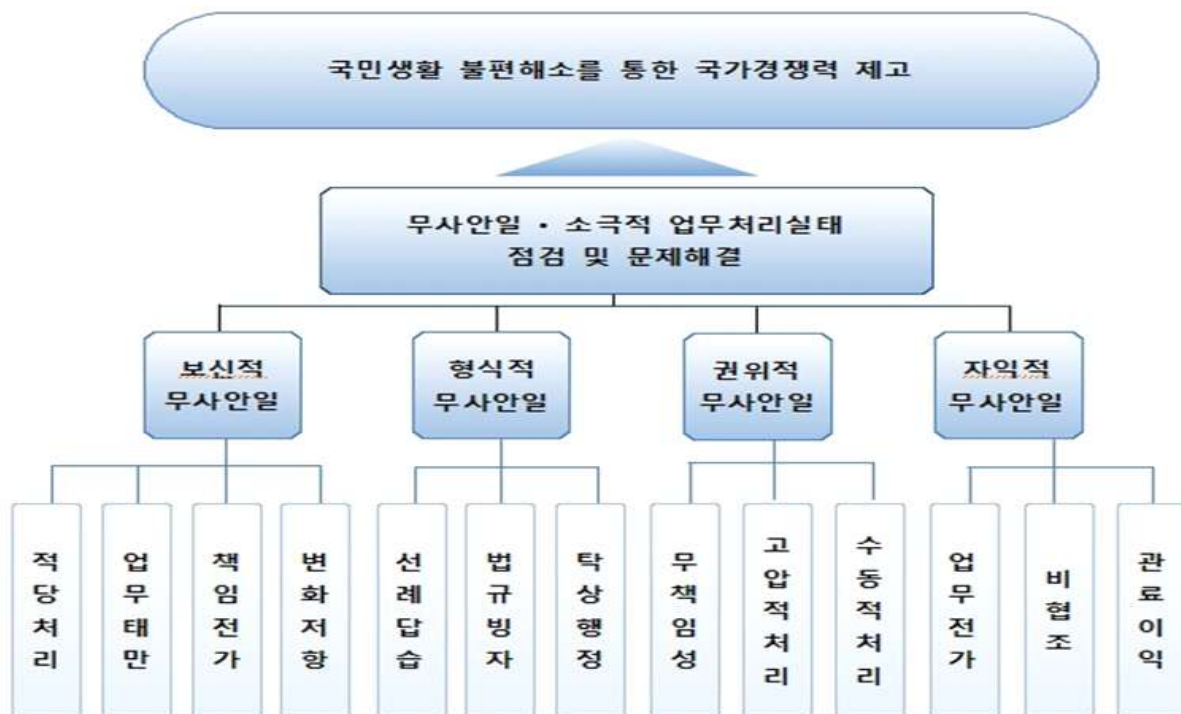
- 근무환경을 악화시키는 것이란, 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것을 의미하며, 행위자의 의도가 없었더라도 그 행위로 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었다면 인정

13) 업무상 지시, 주의·명령 행위의 양태가 폭행이나 과도한 폭언 등을 수반하는 등 사회 통념상 상당성을 결여하였다면 업무상 적정범위를 넘었다고 볼 수 있고, 업무상 필요성이 인정되더라도 사업장 내 동종유사업무를 수행하는 근로자에 비하여 합리적인 이유 없이 대상 근로자에게 이루어진 것이라면 사회 통념적으로 상당하지 않는 행위라고 볼 수 있음(「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」 p.13)

<붙임 3>

무사안일의 판단기준

- 무사안일 감사백서(2010.9월, 감사원)에 따르면, 무사안일이란 일반적으로 책임회피, 형식주의, 피동성, 무소신 등 부정적 태도(행태)·속성을 포함하여 “무사안일”로 일컫는 경향이 있으며,
- 감사원이 ‘09.09.17~10.30 서울특별시 등 16개 시·도와 관할기초자치단체 및 7개 중앙행정기관을 대상으로 “무사안일·소극적 업무처리 실태” 감사를 실시하면서 적용할 공직자의 무사안일 개념을 “공직자에게 요구되는 법적·도덕적 책임과 의무를 적정하게 이행하지 아니하여 국민생활 및 기업활동에 불편을 주거나 권익을 침해하는 경우 또는 예산상 손실을 초래한 경우 등 부정적,비효율적 결과가 있는 것”으로 정의한 바 있음
- 무사안일 감사 준거틀



○ 무사안일 유형별 판단기준

구분	세부 유형	판단기준
보신적 무사안일	적당 처리	공무원이 일을 어물어물 요령만 피워 적당히 해치우려는 행태, 즉 근원적인 대책을 강구함이 없이 현실만을 모면하자는 방식 이며, 원칙이나 정도대로 처리하지 않는 행태
	업무 태만	공무원이 주어진 책임을 게을리 하거나 부주의하여 업무를 불이행 하는 행태
	책임 전가	자신에 주어진 책임을 다른 사람이나 조직에 덮어씌우거나 돌리는 행태
	변화 저항	행정환경이나 행정수요의 변화에 따르기를 거부하거나 거역 하는 행태
형식적 무사안일	선례 답습	기존 행정처리의 타당성 여부 등을 전혀 검토하지 않고 무비 판적으로 따르는 행태로 법령이나 지침 등이 개정되었음에도 이를 간과한 채 구법령이나 개정 전의 지침에 따라 만연히 처리하는 행태
	법규 빙자	법규자체를 합목적·합리적으로 해석하지 않고 안되는 방향에 서 법규를 집행하는 행위 혹은 경미한 사항의 하자를 이유로 기본 행정처분 자체를 거부하는 행위
	탁상 행정	현실을 무시한 행정을 비판하는 말로 공무원이 탁상에 앉아 머리와 서류만으로 기획이나 정책을 추진하는 행태
권위적 무사안일	무책임 성	주어진 권한과 의무를 이행하지 않고 이에 대한 책임을 지지 않는 행태
	고압적 처리	우월적 지위를 이용하여 상대방에게 겸손하고 성실한 자세를 보이지 않고 명령적이거나 불손하게 업무를 처리하는 행태
	수동적 처리	상관의 지시, 명령, 결정에만 의존하여 업무를 처리하는 행태
자익적 무사안일	업무 전가	자신이 해야 할 업무를 다른 사람 또는 조직에게 고스란히 떠 넘기는 행태
	비협조	자기 혹은 조직만 중시하고 다른 사람이나 조직과의 유기적 인 업무 협조를 거부하거나 경시하는 행태
	관료 이익	공무원이 민원 등 국민의 편익을 위해서가 아니라 자신이나 조직의 이익만을 중시하여 업무를 처리하는 행태

관련 법령 및 규정

[근로기준법]

제76조의2(직장내 괴롭힘의 금지) 사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니된다.

제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생 시 조치) ① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 사용자에게 신고할 수 있다.

② 사용자는 제1항에 따른 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 당사자 등을 대상으로 그 사실 확인을 위하여 객관적으로 조사를 실시하여야 한다.

③ 사용자는 제2항에 따른 조사 기간 동안 직장 내 괴롭힘과 관련하여 피해를 입은 근로자 또는 피해를 입었다고 주장하는 근로자(이하 “피해근로자등”이라 한다)를 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해 근로자등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 사용자는 피해근로자등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.

④ 사용자는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 피해근로자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.

⑤ 사용자는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 사용자는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해근로자의 의견을 들어야 한다.

⑥ 사용자는 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

⑦ 제2항에 따라 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고받은 사람 및 그 밖에 조사 과정에 참여한 사람은 해당 조

사 과정에서 알게 된 비밀을 피해근로자등의 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 사용자에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

[근로자참여 및 협력증진에 관한 법률]

제26조(고충처리위원) 모든 사업 또는 사업장에는 근로자의 고충을 청취하고 이를 처리하기 위하여 고충처리위원을 두어야 한다. 다만, 상시 30명 미만의 근로자를 사용하는 사업이나 사업장은 그러하지 아니하다.

제27조(고충처리위원의 구성 및 임기) ① 고충처리위원은 노사를 대표하는 3명 이내의 위원으로 구성하되, 협의회가 설치되어 있는 사업이나 사업장의 경우에는 협의회가 그 위원 중에서 선임하고, 협의회가 설치되어 있지 아니한 사업이나 사업장의 경우에는 사용자가 위촉한다.

② 위원의 임기에 관하여는 협의회 위원의 임기에 관한 제8조를 준용한다.

제28조(고충의 처리) ① 고충처리위원은 근로자로부터 고충사항을 청취한 경우에는 10일 이내에 조치 사항과 그 밖의 처리결과를 해당 근로자에게 통보하여야 한다.

② 고충처리위원이 처리하기 곤란한 사항은 협의회 회의에 부쳐 협의 처리한다.

[취업규칙]

제4조(일반적 의무) ①직원은 법령·정관·기타 제규정을 준수하며, 상사의 직무상 명령·지시에 따라 성실히 직무를 수행하여야 한다.

②직원은 공제회의 명예와 위신을 실추하거나 손상하지 아니하도록 공제회 직원으로서의 품위를 유지하여야 한다.

제11조(지도감독) 감독책임이 있는 직원은 항상 소속직원의 동향을 주의·관찰하여 제반법령과 규정 및 사회규범을 위반함이 없도록 지도 감독하여야 한다.

제46조의2(직장 내 갑질·괴롭힘의 금지) ①공제회 직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 갑질·괴롭힘”이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

②직장 내 갑질·괴롭힘에 관한 세부 사항은 이사장이 따로 정한다.

[윤리강령]

제3조(임직원의 기본윤리) ①임직원은 공제회의 직원으로서 긍지와 자부심을 가지며 항상 정직하고 성실한 자세를 가진다.

②임직원은 높은 윤리적 가치관을 가지고 개인의 품위와 공제회의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력한다.

③임직원은 직무를 수행함에 있어서 제반 법령과 규정을 준수하고 동시에 양심에 어긋나지 않도록 행동한다.

제8조(공·사 구분) ①임직원은 직무를 수행함에 있어서 공·사를 명확히 구분하여야 한다.

②임직원은 공제회의 재산을 사적으로 사용하거나 공제회의 예산을 목적외의 용도로 사용해서는 아니 된다.

③임직원은 근무시간 내 사적인 일에 시간을 할애하여 업무수행에 지장을 주거나, 사내 정보통신망을 온라인 게임, 도박, 음란사이트 방문 등 업무상 용도 이외의 부적절한 용도로 사용하여서는 아니 된다.

제9조(임직원 상호 관계) ①임직원은 상호간에 직장생활에 필요한 기본 예의를 지켜야 하며 불손한 언행이나 다른 임직원을 비방하는 등의 행위를 하여서는 아니된다.

②임직원은 성별·학벌·종교·혈연·출신지역 등에 따른 파벌조성이나 차별대우를 하여서는 아니 된다.

③임직원 상호간에는 부당한 청탁이나 사회통념상 과도한 선물제공 및 금전거래 등의 행위를 하여서는 아니 된다.

④상급자는 하급자에게 부당한 지시를 하여서는 아니 되며, 하급자는 상급자의 정당한 지시에 따르되 부당한 지시는 거부하여야 한다.

⑤임직원은 상호간에 성적 유혹을 하거나 성적 수치심을 유발시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

제25조(준수의무와 책임) ①모든 임직원은 이 강령을 숙지하고 준수하여야 하며 위반사항에 대해서는 그에 따른 책임을 진다.

②이사장, 임원, 실·본부장, 지사장, 팀장 등은 소속직원의 강령 준수 여부를 관리·감독할 책임이 있다.

[직제규정]

제7조(직원의 직무) ①모든 직원은 분장된 업무의 범위내에서 직무를 수행하여야 하며, 그 권한에 상당한 책임을 진다.

②본부(실)장 및 팀장은 상사의 명을 받아 소관업무를 처리하고, 소속 부하직원을 지휘 감독한다.

③그 밖의 직원은 상사의 명을 받아 업무를 처리한다.

제10조(지사) ①지사에는 지사장을 두고 지사장은 이사장의 명을 받아 소관 업무를 관장하며 소속직원을 지휘·감독한다.

②지사는 서울특별시·광역시·도청소재지 또는 필요한 곳에 둘 수 있다.

③지사를 설치 또는 폐지하려면 이사회의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 이사장이 필요하다고 인정하는 경우에는 지사를 이전할 수 있다.

제11조(하부조직의 설치 및 운영) 이사장은 부서별·기관별로 하부조직을 설치할 수 있으며, 하부조직 설치 및 운영에 관한 사항은 시행세칙으로 정한다.

제12조(업무분장) ①본회, 소속기관의 업무분장은 별표4와 같으며 조직단위 별 세부 업무분장은 시행세칙으로 정한다.

②제1항의 업무분장에도 불구하고 이사장은 업무의 효율적 추진을 위하여 필요한 경우 본부(실)장, 팀장 또는 지사장 소관업무를 일부 조정하여 처리 하게 할 수 있다.

[별표 4]

부서별 업무분장

☐ 지사

부 서 명	업 무 분 장
지사	1. 퇴직공제의 가입 및 소멸에 대한 제반업무에 관한 사항 2. 퇴직공제 이행부진사업장 이행 독려(발주처 및 사업장방문 이행 독려 포함)에 관한 사항 3. 이행부진사업장에 대한 과태료 요청 등에 관한 사항 4. 임의가입·탈퇴 및 하수급인 사업주 승인에 관한 사항 5. 전자카드제 사업장관리 및 모니터링에 관한 사항 6. 공제회 홍보 및 교육에 관한 사항 7. 퇴직공제금 지급심사·결정 등 지급에 관한 사항 8. 각종 민원신청서 접수 및 처리에 관한 사항 9. 복지수첩 반납 업무에 관한 사항 10. 경력증명서 발급에 관한 사항 11. 기능등급 확인증 발급에 관한 사항 12. 민원상담 및 공제회 사업안내에 관한 사항 13. 훈련기관 및 취업지원기관 지도·점검에 관한 사항 14. 훈련비·훈련수당 등 지급에 관한 사항 15. 건설근로자 종합상담서비스 제공에 관한 사항 16. 피공제자에 대한 대부금 지급에 관한 사항 17. 근로일수 및 공제부금납부신고서 처리에 관한 사항 18. 본회의 지시사항 이행에 관한 사항 19. 그 밖에 지사운영 관련 업무에 관한 사항

[직제규정시행세칙]

제3조(조직) ①규정 제11조에 따라 제9조제2항의 각 팀에는 다음 각호의 하부조직을 둔다.

1.~5. (생략)

②규정 제11조에 따라 제10조의 지사에는 센터를 둘 수 있다.

제5조(업무분장) ①규정 제12조에 따른 부서별 업무분장은 별표2와 같다.

[별표 2]

부서별 세부 업무분장

☐ 지사

부 서 명	업 무 분 장
지사	1. 퇴직공제의 가입 및 소멸에 대한 제반업무에 관한 사항 2. 퇴직공제 이행부진사업장 이행 독려(발주처 및 사업장방문 이행 독려 포함)에 관한 사항 3. 이행부진사업장에 대한 과태료 요청 등에 관한 사항 4. 임의가입·탈퇴 및 하수급인 승인 업무에 관한 사항 5. 전자카드제 사업장관리 및 모니터링에 관한 사항 6. 피공제자 근로일수 직접신고 및 도급인의 공제부금 직접납부에 대한 제반 신고서 접수 및 처리에 관한 사항 7. 공제회 홍보 및 교육에 관한 사항 8. 퇴직공제금의 지급심사·결정 등 지급에 관한 사항 9. 각종 민원신청서 접수 및 처리, 복지수첩 반납 업무에 관한 사항 10. 경력증명서 발급에 관한 사항 11. 민원상담 및 공제회 사업 안내에 관한 사항 12. 기능등급확인증 발급에 관한 사항 13. 훈련기관 및 취업지원기관 지도·점검에 관한 사항 14. 훈련기관 관리, 훈련비 및 훈련수당 등 지급에 관한 사항 15. 건설근로자 종합상담서비스 제공에 관한 사항 16. 피공제자에 대한 대부금 지급에 관한 사항 17. 근로일수 및 공제부금납부신고서 처리에 관한 사항 18. 과오납 공제부금의 환급 및 충당 심사·결정·통보에 관한사항 19. 대외기관 협력업무에 관한 사항 20. 본회의 지시사항 이행에 관한 사항 21. 그 밖에 지사운영 관련 업무에 관한 사항

부 서 명	업 무 분 장
센터	1. 퇴직공제금 및 대부금의 접수, 지급심사 및 결정에 관한 사항 2. 각종 민원신청서 접수 및 처리, 복지수첩 반납 업무에 관한 사항 3. 경력증명서 발급에 관한 사항 4. 민원상담 및 공제회 사업 안내에 관한 사항 5. 퇴직공제의 가입 및 소멸에 대한 제반 신고서 접수 및 처리에 관한 사항 6. 임의가입·탈퇴 및 하수급인 승인 업무에 관한 사항 7. 근로일수 및 공제부금납부신고서 처리에 관한 사항 8. 퇴직공제 이행부진사업장 이행 독려(발주처 및 사업장방문 이행 독려 포함)에 관한 사항 9. 피공제자 근로일수 직접신고 및 도급인의 공제부금 직접납부에 대한 제반 신고서 접수 및 처리에 관한 사항 10. 기능등급확인증 발급에 관한 사항 11. 공제회 홍보 및 교육에 관한사항 12. 과오납 공제부금의 환급 및 충당 심사·결정·통보에 관한사항 13. 대외기관 협력업무에 관한사항 14. 본회 및 지사의 지시사항 이행에 관한 사항 15. 그 밖에 센터운영 관련 업무에 관한 사항

[위임전결규정]

제2조(적용범위) ①전결권자는 그 전결사항[별표 1]에 관하여 법령, 정관, 규정 및 기타 세칙 등으로 정하는 바에 의하여 그 권한을 행사하여야 한다.

②시행세칙에 따른 하부조직을 두고 있는 경우, ‘★’가 표시된 업무의 위임전결은 각 하부조직의 장 또는 선임으로 한 단계 하향조정하여 전결한다.

제7조(전결권자 부재 시의 결재) ①전결권자 부재 시에는 직제가 정하는 바에 따라 직하위자 또는 대행자를 지정하여 결재를 받아야 하며 사후에 보고할 수 있다. 다만, 직하위자 또는 대행자가 없을 때에는 상위자의 결재를 받아야 한다.

②제1항에서 “부재”라 함은 전결권자가 출장, 결근, 휴가, 기타 사유로 그 직무를 일시 수행할 수 없는 경우를 말한다.

[임직원 행동강령]

제8조(예산의 목적 외 사용 금지) 임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 공제회에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다.

제27조(임직원 상호 존중) ① 임직원은 임원과 직원 간, 직원 서로 간에 예의를 갖춘 말과 행동을 하여야 하며, 사내외에서 다른 임직원을 비방하거나 다투는 등 불손한 행위를 해서는 아니 된다.

② 상급자는 하급자를 인격적으로 대우하고, 하급자는 상급자를 존중함으로써 상호 신뢰할 수 있는 직장분위기를 만들어야 하며, 서로가 따뜻한 관심으로 기쁨과 아픔을 함께 하는 돈독한 동료애를 가꾸어 나가야 한다.

③ 임직원은 다른 임직원의 장점과 업적을 인정하고 칭찬하며, 단점과 잘못에 대해서는 충고하고 다정하게 격려함으로써 밝고 화목한 직장을 만들어 나가야 한다.

[직장 내 괴롭힘 예방 및 대응지침]

제5조(직장 내 괴롭힘 금지) ① 공제회 임·직원은 다른 직원을 대함에 있어 상호 존중하여야 하며, 제3조제1호의 '직장 내 괴롭힘' 행위를 하여서는 아니 된다.

② 공제회는 어떠한 직장 내 괴롭힘 행위도 용인하지 않으며, 가해자는 무관용 원칙에 따라 엄정 조치하여야 한다.

제17조(피해자 등 보호) ① 공제회는 피해자, 신고인, 대리신고인, 참고인 등에게 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 것을 이유로 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

② 공제회는 피해자의 피해회복을 위해 심리상담 치료 및 관련비용 등 필요한 지원을 할 수 있다.

③ 공제회는 사건이 종결된 때부터 2년 간 반기별로 해당 사건의 가해자에 의한 직장 내 괴롭힘 재발 여부, 피해자에 대한 불이익 처우 등이 발생하지 않는지 모니터링하고 피해자를 지원하도록 노력한다.

[급식비 · 잡비 집행지침]

구 분	용 도
환경관리비	임직원 및 방문 민원인용 음료 구입 등 사무실 운영비용
부서운영비	부서별 구성원의 소액 사무용품 구입 등 기타비용

[2021년도 일반회계 예산집행지침]

㉔ 잡비

○ 부서운영비는 부서별 구성원의 소액 사무용품 등 구입비용

[인사규정시행세칙]

제113조(징계사유 및 요구) ①이사장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 별지 제29호 서식에 의한 징계의결요구서를 첨부하여 위원회에 징계의결을 요구하여야 하고, 동 징계의결의 결과에 따라 징계처분을 행하여야 한다.

1. 직무수행 및 의무이행에 필요한 관계법령을 위반하거나 공제회의 정관·규정·명령·지시를 위반한 직원
2. 공제회의 명예를 훼손하거나 사회적으로 물의를 일으킨 직원
3. 감독자로서 감독을 적절히 하지 못한 직원
4. 고의 또는 과실로 업무상 장애 또는 분쟁을 야기하거나 공제회에 손실을 초래하게 한 직원
5. 인사 청탁이나 채용 관련된 비위가 있는 직원
6. 그 밖에 부당한 행위를 한 직원

제121조(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준) ①동일사건에 관련된 행위자와 감독자에 대하여는 업무의 성질 및 업무와의 관련정도 등을 참작하여 별표 14의 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준에 따라 징계의결 하여야 한다.

②제1항의 규정에도 불구하고 문책기준 1순위에 해당하지 아니하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계의결을 하지 아니할 수 있다.

1. 그 비위를 발견하여 보고하였거나 이를 적법·타당하게 조치한 경우
2. 비위의 도가 경하고 경과실인 경우
3. 철저한 감독이 입증되는 경우
4. 기타 사회통념상 징계의결요구를 하는 것이 부적합하다고 이사장이 결정하는 경우

제135조(경고 등) 직원 또는 그 직원이 소속한 부서가 규정 제113조제1항에 따른 징계사유에 이르지 않는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경미한 비위나 잘못을 행하였을 때에는 경고 등 처분을 할 수 있다.

1. 제반 복무 또는 공제회의 지시, 내규 등에 위반할 때
2. 직무를 태만히 하여 업무추진이 부실한 때
3. 민원인에 대한 자세 및 태도의 불량으로 민원인으로부터 빈축을 받을 때
4. 제115조에 따른 시효의 완성으로 징계사유가 소멸되어 다른 조치가 곤란할 때
5. 직원이 소속한 부서의 경미한 비위가 발생한 때
6. 민원인에게 불이익을 초래하였을 때
7. 직원 또는 그 직원이 소속한 부서가 책임과 의무를 다하지 못한 때

[인사규정시행세칙]

[별표 12]

징계 양정기준

비위의도 및 과실 비위의 유형	비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 중과실이거나, 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 경과실 이거나, 비위의 도가 경하고 중과실인 경우	비위의 도가 경하고 경과실인 경우
1. 성실의무 위반				
가. 직무대만 또는 회계질서 문란	과 면	해임~강등	정직~감봉	견 책
나. 부정청탁에 따른 직무수행	과 면	파면~해임	강등~정직	감봉~견책
다. 기 타	파면~강등	정 직	감 봉	견 책
2. 복종의무 위반	과 면	해임~강등	정직~감봉	견 책
3. 직장이탈 금지 위반	파면~강등	정 직	감 봉	견 책
4. 친절, 공정성의무 위반	파면~강등	정 직	감 봉	견 책
5. 기밀엄수의무 위반	과 면	해임~강등	정 직	감봉~견책
6. 청렴의무 위반	과 면	해임~강등	정 직	감봉~견책
7. 품위유지의 의무 위반	파면~강등	정 직	감 봉	견 책
8. 겸직 금지의무 위반	파면~강등	정 직	감 봉	견 책
9. 성폭력 및 성희롱 등 관련법 준수 위반				
가. 성폭력(업무상 위력 등에 의한 성폭력, 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력)	과 면	파면~해임	해임~정직	정직
나. 그 밖의 성폭력	과 면	파면~해임	정 직	감 봉
다. 성희롱·성매매	파면~해임	강등~정직	정 직	감봉~견책
10. (삭제)	(삭제)	(삭제)	(삭제)	(삭제)

[노사협의회 운영규정]

제31조(고충처리위원회) ①근로자의 고충을 청취하고 이를 처리하기 위하여 고충처리위원회를 설치 운영한다.

②고충처리위원회는 본회에 설치한다.

제32조(고충처리위원회의 구성) ①고충처리위원은 협의회위원 중에서 호선하여 3인 이내의 위원으로 구성한다.

②고충처리위원의 임기는 3년으로 한다.

③근로자의 고충사항을 효과적으로 처리하기 위해 상담원과 사외 상담원을 둘 수 있다. 이 때 사외상담원은 법률, 병무, 건강, 인생, 결혼 등 분야별 학식과 덕망이 있는 인사를 선정하여 위촉할 수 있다.

제33조(고충의 처리) ①근로자는 고충처리위원에게 구두 또는 서면으로 상담을 신청한다.

②상담신청을 접수한 고충처리위원은 당해 근로자와 고충을 성실히 청취한 후 접수일로부터 10일 이내에 처리결과를 해당 근로자에게 서면으로 통보하여야 한다. 다만, 사외 상담원의 상담을 요할 시에는 상담일정을 별도로 지정하여 상담을 실시할 수 있다.

③고충처리위원이 처리하기 곤란한 사항에 대해서는 협의회에 부의하여 협의처리한다.

제34조(상담실 운영) 근로자의 고충을 처리하기 위하여 경영관리팀에 고충처리상담실을 설치할 수 있다.

제35조(대장 비치) 고충처리위원은 고충사항의 접수 및 그 처리에 관한 대장을 작성하여 비치하고 이를 1년간 보존한다.